

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Принят
Государственной Думой
3 апреля 2002 года

Одобрено
Советом Федерации
10 апреля 2002 года

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2003 № 77-ФЗ,
от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 21.07.2005 № 103-ФЗ, от 25.11.2006 № 192-ФЗ,
от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 01.12.2007 № 306-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ,
от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.02.2009 № 30-ФЗ,
от 27.12.2009 № 344-ФЗ, от 27.12.2009 № 362-ФЗ, от 01.02.2010 № 3-ФЗ,
от 22.04.2010 № 65-ФЗ, от 28.12.2010 № 392-ФЗ, от 07.02.2011 № 4-ФЗ,
от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. 30.11.2011), от 11.07.2011 № 200-ФЗ,
от 14.06.2012 № 78-ФЗ, от 28.07.2012 № 130-ФЗ, от 28.07.2012 № 131-ФЗ,
от 07.05.2013 № 104-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 21.07.2014 № 223-ФЗ,
от 04.11.2014 № 344-ФЗ, от 28.11.2015 № 349-ФЗ, от 23.05.2016 № 146-ФЗ,
от 23.06.2016 № 214-ФЗ, от 03.07.2016 № 360-ФЗ, от 28.03.2017 № 49-ФЗ,
от 26.07.2017 № 197-ФЗ, от 29.12.2017 № 448-ФЗ, от 04.06.2018 № 133-ФЗ,
от 03.08.2018 № 283-ФЗ, от 18.12.2018 № 473-ФЗ, от 01.05.2019 № 88-ФЗ,
от 06.06.2019 № 122-ФЗ, от 02.12.2019 № 408-ФЗ, от 24.04.2020 № 147-ФЗ,
от 24.04.2020 № 149-ФЗ, от 25.05.2020 № 161-ФЗ, от 20.07.2020 № 212-ФЗ,
от 08.12.2020 № 429-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 331-ФЗ,
от 02.07.2021 № 343-ФЗ, от 06.12.2021 № 409-ФЗ, от 01.04.2022 № 81-ФЗ,
от 28.06.2022 № 190-ФЗ, от 14.07.2022 № 327-ФЗ, от 28.12.2022 № 569-ФЗ,
от 29.12.2022 № 594-ФЗ, от 04.08.2023 № 455-ФЗ, от 25.12.2023 № 635-ФЗ,
от 08.07.2024 № 174-ФЗ, от 30.11.2024 № 435-ФЗ, от 03.02.2025 № 7-ФЗ,
от 24.06.2025 № 160-ФЗ, от 31.07.2025 № 318-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 № 176-ФЗ,
Постановлением Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П,
Федеральными законами от 16.05.2008 № 73-ФЗ, от 25.12.2012 № 267-ФЗ,
от 08.03.2022 № 46-ФЗ, от 26.05.2026 № 34-П)

В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами, настоящим Федеральным законом определяются правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - обязательное страхование), а также осуществляемого на территории Российской Федерации страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии с настоящим Федеральным [законом](#) (далее - международные системы страхования).
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем;

использование транспортного средства - [эксплуатация](#) транспортного средства, связанная с его движением в пределах дорог (дорожном движении), а также на прилегающих к ним и предназначенных для движения транспортных средств территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных станциях и других территориях). Эксплуатация оборудования, установленного на транспортном средстве и непосредственно не связанного с участием транспортного средства в дорожном движении, не является использованием транспортного средства;

владелец транспортного средства - собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспортного средства;

водитель - лицо, управляющее транспортным средством. При обучении управлению транспортным средством водителем считается обучающее лицо;

потерпевший - лицо, жизни, здоровью или [имуществу](#) которого был причинен вред при использовании транспортного средства иным лицом, в том числе пешеход, водитель транспортного средства, которым причинен вред, и пассажир транспортного средства - участник дорожно-транспортного происшествия (за исключением лица, признаваемого потерпевшим в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном");
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 306-ФЗ, от 14.06.2012 N 78-ФЗ)

место жительства (место нахождения) потерпевшего - определенное в соответствии с гражданским законодательством место жительства гражданина или место нахождения юридического лица, признаваемых потерпевшими;

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор обязательного страхования) - договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в форме страховой выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Договор

обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, правилами обязательного страхования, и является [публичным](#);
(в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

страхователь - лицо, заключившее со страховщиком договор обязательного страхования;

страховщик - страховая организация и иностранная страховая организация, которые вправе осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в установленном [законодательством](#) Российской Федерации порядке;

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 [N 251-ФЗ](#), от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

страховой [случай](#) - наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховое возмещение;

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 [N 306-ФЗ](#), от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#))

страховые тарифы - ценовые ставки, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом, применяемые страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования и состоящие из базовых ставок и коэффициентов;

компенсационные выплаты - платежи, которые осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом в случаях, если страховое возмещение по договору обязательного страхования или возмещение страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков, заключенным в соответствии со [статьей 26.1](#) настоящего Федерального закона, в счет страхового возмещения не могут быть осуществлены;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#))

представитель страховщика в субъекте Российской Федерации (далее - представитель страховщика) - обособленное подразделение страховщика в субъекте Российской Федерации, выполняющее полномочия страховщика по рассмотрению требований потерпевших о страховом возмещении, прямом возмещении убытков, по организации осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, по организации восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, а также по осуществлению страхового возмещения, прямого возмещения убытков, или страховой агент такого страховщика, наделенный всеми указанными полномочиями, или другой страховщик, наделенный всеми или частью указанных полномочий и присоединившийся к соглашению о прямом возмещении убытков;

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#), от 14.07.2022 [N 327-ФЗ](#))

прямое возмещение убытков - возмещение вреда имуществу потерпевшего, осуществляемое в соответствии с настоящим Федеральным законом страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего - владельца транспортного средства;

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.02.2010 [N 3-ФЗ](#))

направление на ремонт - документ, подтверждающий право потерпевшего на восстановительный ремонт его транспортного средства на определенной в соответствии с настоящим Федеральным законом станции технического обслуживания;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#); в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#))

урегулирование требований, возникающих в связи со страхованием в рамках международных систем страхования, - рассмотрение требований потерпевших, национальных объединений страховых организаций других стран и иных участников международных систем страхования о страховом возмещении причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий вреда владельцами транспортных средств, ответственность которых застрахована в рамках международных систем страхования, и, если в результате такого рассмотрения не принято решение об отказе, осуществление страховой выплаты, а также возмещение расходов лицу или лицам, которые в соответствии с настоящим

Федеральным законом, требованиями международных систем страхования, правилами профессиональной деятельности профессионального объединения страховщиков осуществили данную страховую выплату;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

договор на организацию восстановительного ремонта - договор, заключенный между страховщиком и станцией технического обслуживания и устанавливающий в том числе обязанность станции технического обслуживания провести восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства потерпевшего и обязанность страховщика оплатить такой ремонт в счет страхового возмещения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

2. Понятия, указанные в настоящей статье, могут быть уточнены в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

(п. 2 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1. Законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств состоит из Гражданского [кодекса](#) Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и издаваемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России).

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.

3. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем [Конституции](#) Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в [порядке](#), определенном федеральным конституционным законом.

(п. 3 введен Федеральным [законом](#) от 08.12.2020 N 429-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

Предметом специального регулирования не могут быть правоотношения, возникшие при осуществлении деятельности, связанной с высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам личности, общества и государства (ФЗ от 02.07.2021 N 331-ФЗ).

4. В соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

Статья 3. Основные принципы обязательного страхования

Основными принципами обязательного страхования являются:

гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в пределах, установленных настоящим Федеральным законом;

всеобщность и обязательность страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств;

недопустимость использования на территории Российской Федерации транспортных средств, владельцы которых не исполнили установленную настоящим Федеральным законом обязанность по страхованию своей гражданской ответственности;

экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения.

Глава II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Статья 4. Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию гражданской ответственности

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 4

- Страховщик хочет взыскать с причинителя вреда, не имеющего договора ОСАГО со Страховщиком, убытки в порядке регресса, понесенные в связи с выплатой страхового возмещения по договору ОСАГО, заключенному с владельцем транспортного средства
- Страхователь, не согласившись с ненадлежащим качеством восстановительного ремонта, хочет взыскать расходы, необходимые для устранения недостатков восстановительного ремонта
- Владелец автомобиля хочет взыскать ущерб, причиненный при столкновении транспортных средств

1. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве и въезжающего на территорию Российской Федерации, обязан иметь договор страхования гражданской ответственности, заключенный на условиях настоящего Федерального закона или в рамках международных систем страхования.
(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

2. Утратил силу с 1 марта 2025 года. - Федеральный закон от 08.07.2024 N 174-ФЗ.

3. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельцев:

а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 километров в час;

б) транспортных средств, которые не предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования и (или) не подлежат государственной регистрации;
(пп. "б" в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
(пп. "в" в ред. Федерального [закона](#) от 23.06.2003 N 77-ФЗ)

г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных [систем](#) страхования;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 306-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

д) принадлежащих гражданам [прицепов](#) к легковым автомобилям;
(пп. "д" введен Федеральным [законом](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

е) транспортных средств, не имеющих колесных движителей (транспортных средств, в конструкции которых применены гусеничные, полугусеничные, санные и иные неколесные движители), и прицепов к ним.
(пп. "е" введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

4. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельца транспортного средства, риск ответственности которого застрахован в соответствии с настоящим Федеральным законом иным лицом (страхователем).

5. Владельцы транспортных средств, застраховавшие свою гражданскую ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование на случай недостаточности страховых сумм, установленных [статьей 7](#) настоящего Федерального закона, для полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, а также на случай наступления ответственности, не относящейся к страховому риску по обязательному страхованию ([пункт 2 статьи 6](#) настоящего Федерального закона).
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

6. Владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не застрахован в форме обязательного и (или) добровольного страхования, возмещают вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в соответствии с гражданским [законодательством](#). При этом вред, причиненный жизни или здоровью потерпевших, подлежит возмещению в размерах не менее чем размеры, определяемые в соответствии со [статьей 12](#) настоящего Федерального закона, и по правилам указанной статьи.
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Лица, нарушившие установленные настоящим Федеральным законом требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, несут ответственность в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации.

7. Обязанность по страхованию гражданской ответственности владельцев прицепов к транспортным средствам, за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям, исполняется посредством заключения договора обязательного страхования, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему, информация о чем вносится в страховой полис обязательного страхования.
(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Статья 5. Правила обязательного страхования

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 5
- Страхователь хочет обязать страховщика выдать копии актов осмотра транспортного средства и (или) независимой экспертизы

1. Порядок реализации определенных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами прав и обязанностей сторон по договору обязательного страхования устанавливается Банком России в правилах обязательного страхования.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

2. Правила обязательного страхования наряду с другими положениями включают в себя следующие положения:

а) порядок заключения, изменения, продления, досрочного прекращения договора обязательного страхования;

б) порядок уплаты страховой премии;

в) перечень действий лиц при осуществлении обязательного страхования, в том числе при наступлении страхового случая;

г) порядок определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков и осуществления страхового возмещения причиненного потерпевшему вреда;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

д) порядок разрешения споров по обязательному страхованию;

е) требования к организации восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства (далее - требования к организации восстановительного ремонта), а также порядок взаимодействия потерпевшего, страховщика и станции технического обслуживания в случае выявления недостатков такого ремонта.

(пп. "е" введен Федеральным законом от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

3. В правилах обязательного страхования также могут содержаться положения настоящего Федерального закона и других федеральных законов, определяющие условия договора обязательного страхования.

Статья 6. Объект обязательного страхования и страховой риск

1. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.

2. К страховому риску по обязательному страхованию относится наступление гражданской ответственности по обязательствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением случаев возникновения ответственности вследствие:

а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое указано в договоре обязательного страхования. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";

(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению упущенной выгоды. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой

экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;

г) загрязнения окружающей среды;

(в ред. Федерального [закона](#) от 30.12.2008 N 309-ФЗ)

д) причинения вреда воздействием перевозимого груза, если риск такой ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования;

е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с [законом](#) о соответствующем виде обязательного страхования или обязательного социального страхования;

ж) обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением вреда работнику;

з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему, перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 306-ФЗ, от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

и) причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке;

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

к) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного характера, а также произведений науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуальной собственности;

л) утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ;

м) причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при их перевозке, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

(пп. "м" введен Федеральным [законом](#) от 14.06.2012 N 78-ФЗ)

При наступлении гражданской ответственности владельцев транспортных средств в указанных в настоящем пункте случаях причиненный вред подлежит возмещению ими в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации.

Статья 7. Страховая сумма

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 7

Арбитражные споры:

- Страхователь хочет взыскать недоплаченное страховое возмещение по ОСАГО

- Страхователь, которому страховщик отказал в страховом возмещении, хочет взыскать страховое возмещение в полном объеме

Споры в суде общей юрисдикции:

- Потерпевший, не имеющий возможности получить страховое возмещение, хочет взыскать компенсационную выплату с Российского Союза Автостраховщиков

- Страхователь хочет взыскать штраф за неисполнение страховщиком в добровольном порядке требования об осуществлении страхового возмещения

См. все ситуации, связанные со ст. 7

Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет:

а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, 500 тысяч рублей;

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

Пп. "б" ст. 7 признан не соответствующим Конституции РФ ([Постановление КС РФ от 26.05.2026 N 34-П](#)). О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. [п. 2](#)

[Постановления](#).

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч рублей;
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

в) утратил силу с 1 октября 2014 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ.

Статья 8. Регулирование страховых тарифов по обязательному страхованию

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

1. Регулирование страховых тарифов по обязательному страхованию осуществляется посредством установления Банком России в соответствии с настоящим Федеральным законом актуарно (экономически) обоснованных [предельных размеров](#) базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и [коэффициентов](#) страховых тарифов, [требований](#) к структуре страховых тарифов, а также [порядка](#) их применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования.

Доля страховой премии, непосредственно предназначенная для осуществления страхового возмещения и компенсационных выплат, не может быть менее чем 80 процентов страховой премии.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

2. Страховые тарифы по обязательному страхованию и структура страховых тарифов применяются страховщиками с учетом требований, установленных Банком России в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи.

(в ред. Федерального [закона](#) от 25.05.2020 N 161-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

Абз. 1 п. 3 ст. 8 не подлежит применению в случаях, установленных [ч. 2 ст. 2](#) [ФЗ](#) от 04.08.2023 N 455-ФЗ, а до 31.12.2025 включительно также в части срока действия страховых тарифов ([ФЗ](#) от 08.03.2022 N 46-ФЗ).

3. Срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.06.2016 N 214-ФЗ)

Изменение страховых тарифов не влечет за собой изменение страховой премии, оплаченной страхователем по действовавшим на момент уплаты страховым тарифам, по договору обязательного страхования в течение срока его действия. Если в соответствии с правилами обязательного страхования страховщик вправе потребовать от страхователя уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, размер дополнительно уплачиваемой страховой премии определяется по действующим на момент ее уплаты страховым тарифам.

4. Полные или частичные компенсации отдельным категориям страхователей уплаченных или подлежащих уплате ими страховых премий за счет повышения страховых тарифов для других категорий страхователей не допускаются.

5. Ежегодные статистические данные об обязательном страховании, включая данные о размере собранных страховых премий и об осуществленном страховом возмещении, о количестве заявленных и урегулированных страховых случаев, об уровне страхового возмещения по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, а также об уровне убыточности обязательного страхования подлежат официальному опубликованию Банком России.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Статья 9. Базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов

(в ред. Федерального [закона](#) от 25.05.2020 N 161-ФЗ)

1. Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициентов. Страховые премии по договорам обязательного страхования рассчитываются страховщиками как произведение базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Банком России в соответствии со [статьей 8](#) настоящего Федерального закона.

Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов (их минимальные и максимальные значения, выраженные в рублях) устанавливаются Банком России в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей транспортного средства, собственника транспортного средства (физическое или юридическое лицо), а также от назначения и (или) цели использования транспортного средства (транспортное средство специального назначения, транспортное средство оперативных служб, транспортное средство, используемое для бытовых и семейных нужд либо для осуществления предпринимательской деятельности (такси)).

2. В границах минимальных и максимальных значений базовых ставок страховых тарифов страховщики устанавливают значения базовых ставок страховых тарифов в зависимости от факторов, в качестве которых могут применяться:

а) назначение административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами или уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за нарушение [Правил](#) дорожного движения или [правил](#) эксплуатации транспортных средств, если оно повлекло причинение вреда здоровью или смерть одного или нескольких лиц, либо назначение административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или за оставление водителем в нарушение [Правил](#) дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся (в случае заключения договора обязательного страхования в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания в виде лишения права

управления транспортными средствами в полном объеме или со дня окончания срока уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью), следующим лицам:

водителям, указываемым в заключаемом договоре обязательного страхования в качестве допущенных к управлению транспортным средством, - в случае заключения договора обязательного страхования, предусматривающего условие управления транспортным средством только указанными владельцем транспортного средства водителями;

страхователю по заключаемому договору обязательного страхования - в случае отсутствия в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

Действие требования, установленного настоящим подпунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

б) неоднократное в течение года, предшествующего дате заключения договора обязательного страхования, привлечение лиц, указанных в [абзацах втором и третьем подпункта "а"](#) настоящего пункта, к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час или за выезд в нарушение [Правил](#) дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (за исключением случаев фиксации данных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, а также случаев, если данные правонарушения сопровождались наступлением страхового случая, учитываемого при определении коэффициента страховых тарифов, предусмотренного [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящей статьи). Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

в) наличие в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему в случае, если страхователем является юридическое лицо. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

г) иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

3. Банк России устанавливает коэффициенты страховых тарифов в зависимости от:

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 455-ФЗ)

а) [территории](#) преимущественного использования транспортного средства, которая определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина, для юридических лиц - по месту нахождения юридического лица, его филиала или представительства, иного обособленного подразделения;

б) количества произведенных страховщиками страховых возмещений в предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования по фактам наступления гражданской ответственности следующих лиц:

водителей, указываемых в заключаемом договоре обязательного страхования в качестве допущенных к управлению транспортным средством, - в случае заключения договора обязательного страхования, предусматривающего условие управления транспортным средством только указанными владельцем транспортного средства водителями;

страхователя по заключаемому договору обязательного страхования - в случае отсутствия в заключаемом договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, а в случае, если страхователем является юридическое лицо, с учетом численности парка транспортных средств, в отношении которых заключаются договоры обязательного страхования;

в) технических характеристик транспортных средств;

г) отсутствия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями, а при наличии такого условия - характеристик (навыков) допущенных к управлению транспортным средством водителей (стажа управления транспортными средствами, соответствующими по категории транспортному средству, в отношении которого заключается договор обязательного страхования, возраста водителя);

д) срока действия договора обязательного страхования (за исключением краткосрочного договора обязательного страхования, указанного в [пункте 3.1 статьи 10](#) настоящего Федерального закона), сезонного и иного временного использования транспортного средства;
(пп. "д" в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 455-ФЗ)

е) иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

3.1. Страховщиком устанавливаются понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора обязательного страхования, указанного в [пункте 3.1 статьи 10](#) настоящего Федерального закона.
(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 455-ФЗ)

4. Максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования не может превышать максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, установленное Банком России для соответствующего транспортного средства, скорректированное с учетом коэффициентов страховых тарифов, установленных в соответствии с [подпунктами "а" - "д" пункта 3](#) и [пунктом 3.1](#) настоящей статьи.
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 455-ФЗ)

5. Факторы, применяемые страховщиком при установлении значений базовых ставок страховых тарифов, понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора обязательного страхования, указанного в [пункте 3.1 статьи 10](#) настоящего Федерального закона, указываются им в методике расчета страховых тарифов, утвержденной в соответствии со [статьей 11](#) Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 455-ФЗ)

6. Страховщики на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обеспечивают возможность расчета страхователем страховой премии по договору обязательного страхования, а также размещают информацию о факторах, применяемых ими при установлении значений базовых ставок страховых тарифов, и о понижающих коэффициентах страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора обязательного страхования, указанного в [пункте 3.1 статьи 10](#) настоящего Федерального закона.
(в ред. Федеральных законов от 14.07.2022 N 327-ФЗ, от 04.08.2023 N 455-ФЗ)

7. Банк России устанавливает [перечень](#) факторов, применение которых не допускается при установлении страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов, а также осуществляет контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по договорам обязательного страхования.

Статья 10. Срок действия договора обязательного страхования

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 10

- Страхователь хочет взыскать неиспользованную часть страховой премии при досрочном прекращении договора ОСАГО

1. Срок действия договора обязательного страхования составляет один год, за исключением случаев, для которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки действия такого договора. Изменение срока действия договора обязательного страхования не допускается.

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 455-ФЗ)

Абзац утратил силу с 1 марта 2008 года. - Федеральный [закон](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ.

2. Владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, заключают договоры обязательного страхования на весь срок временного использования таких транспортных средств, но не менее чем на 5 дней.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

3. Владелец транспортного средства вправе заключить договор обязательного страхования на не превышающий 20 дней срок в случае:

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

а) приобретения транспортного средства (покупки, наследования, принятия в дар и тому подобного) для следования к месту регистрации транспортного средства;

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 283-ФЗ, от 04.08.2023 N 455-ФЗ, от 08.07.2024 N 174-ФЗ)

б) утратил силу с 22 августа 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ.

(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 28.07.2012 N 131-ФЗ)

3.1. Владелец транспортного средства вправе заключить договор обязательного страхования на срок от одного дня до трех месяцев (краткосрочный договор обязательного страхования). Краткосрочный договор обязательного страхования вступает в силу через три дня после дня предоставления страховщику документов, предусмотренных [пунктом 3 статьи 15](#) настоящего Федерального закона, если указанным договором не установлен более короткий срок вступления его в силу.

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 455-ФЗ)

4. При досрочном прекращении договора обязательного страхования в случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик возвращает страхователю часть страховой премии в размере доли страховой премии, предназначенной для осуществления страхового возмещения и приходящейся на неистекший срок действия договора обязательного страхования или неистекший срок сезонного использования транспортного средства.

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Статья 11. Действия страхователей и потерпевших при наступлении страхового случая

1. В случае, если страхователь является участником дорожно-транспортного происшествия, он обязан сообщить другим участникам указанного происшествия по их требованию [сведения](#) о договоре обязательного страхования, по которому застрахована [гражданская ответственность](#) владельцев этого транспортного средства.

Предусмотренная настоящим пунктом обязанность возлагается также на водителя, управляющего транспортным средством в отсутствие страхователя.

Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

2. О случаях причинения вреда при [использовании](#) транспортного средства, которые могут повлечь за собой гражданскую ответственность страхователя, он обязан сообщить страховщику в установленный договором обязательного страхования [срок](#) и определенным этим договором способом.

При этом страхователь до удовлетворения требований потерпевших о возмещении причиненного им вреда должен предупредить об этом страховщика и действовать в соответствии с его указаниями, а в случае, если страхователю предъявлен иск, привлечь страховщика к участию в деле. В противном случае страховщик имеет право выдвинуть в отношении требования о страховом возмещении возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении причиненного вреда.
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

3. Если потерпевший намерен воспользоваться своим правом на страховое возмещение, он обязан при первой возможности уведомить страховщика о наступлении страхового случая и в [сроки](#), установленные правилами обязательного страхования, направить страховщику заявление о страховом возмещении и документы, предусмотренные правилами обязательного страхования.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

4. В случае причинения вреда жизни потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия положения настоящего Федерального закона, касающиеся потерпевших, применяются к лицам, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом имеют право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (выгодоприобретатели).
(п. 4 в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

5. Страховщик принимает решение об осуществлении страхового возмещения либо о мотивированном отказе в осуществлении страхового возмещения на основании представленных потерпевшим документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и предусмотренных [правилами](#) обязательного страхования.
(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

6. [Оформление](#) документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться в присутствии прибывшего по сообщению участника дорожно-транспортного происшествия сотрудника страховщика или иного уполномоченного страховщиком лица.
(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

7. Водители причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с правилами обязательного страхования заполняют извещения о дорожно-транспортном происшествии, выданные страховщиками, и ставят в известность страхователей о дорожно-транспортном происшествии и заполнении таких извещений.

Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

(п. 7 в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

8 - 11. Утратили силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ.

Статья 11.1. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции

(введена Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 11.1

- Страхователь хочет обязать страховщика выдать направление на ремонт транспортного средства

1. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции осуществляется в порядке, установленном Банком России, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств:

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, указанным в [подпункте "б"](#) настоящего пункта;

б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным законом;

в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия (за исключением случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии для получения страхового возмещения в пределах 200 тысяч рублей в порядке, предусмотренном [пунктом 6](#) настоящей статьи) и зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, заполненном водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с [правилами](#) обязательного страхования.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2017 [N 448-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#), от 24.06.2025 [N 160-ФЗ](#))

1.1. Положения настоящей статьи распространяются на дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства, которое зарегистрировано в иностранном государстве и гражданская ответственность владельца которого застрахована в рамках международных систем страхования, с учетом особенностей, установленных в соответствии с [подпунктом "ж" пункта 9 статьи 31](#) настоящего Федерального закона.

(п. 1.1 введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

1.2. Действие требований, установленных [пунктом 1](#) настоящей статьи, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

(п. 1.2 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

2. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции извещение о дорожно-транспортном происшествии, заполненное в двух экземплярах водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств, если иное не установлено настоящим пунктом, направляется этими водителями страховщику, застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного происшествия. Потерпевший направляет страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, свой экземпляр совместно заполненного извещения о дорожно-транспортном происшествии вместе с заявлением о прямом возмещении убытков.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

В извещении о дорожно-транспортном происшествии указываются сведения об отсутствии разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного

происшествия, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств либо о наличии и сути таких разногласий.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2017 N 448-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

В случаях, предусмотренных [правилами](#) обязательного страхования, извещение о дорожно-транспортном происшествии может быть составлено водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в виде электронного документа. Извещение о дорожно-транспортном происшествии в виде электронного документа может быть составлено по форме, установленной Банком России, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ), официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (мобильного приложения страховщика, предусмотренного [абзацем третьим пункта 1 статьи 6.1](#) Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации") при наличии у страховщика соответствующей технической возможности либо с использованием информационных систем профессионального объединения страховщиков. Доступ к официальному сайту страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (указанному мобильному приложению страховщика) и к информационным системам профессионального объединения страховщиков для совершения действий, предусмотренных настоящим пунктом, может осуществляться в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации).

(в ред. Федерального [закона](#) от 03.02.2025 N 7-ФЗ)

Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

3. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию, по требованию страховщиков, указанных в [пункте 2](#) настоящей статьи, обязаны представить указанные транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования.

Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой технической экспертизы транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы указанных транспортных средств без наличия согласия в письменной форме страховщиков, указанных в [пункте 2](#) настоящей статьи, не должны приступать к их ремонту или утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия.

Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

4. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может

превышать 100 тысяч рублей, за исключением случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии в порядке, предусмотренном [пунктом 6](#) настоящей статьи.

(в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 29.12.2017 [N 448-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

5. Утратил силу с 1 октября 2019 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#).

6. При оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции для получения страхового возмещения в пределах 200 тысяч рублей при наличии разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств либо страхового возмещения в пределах страховой суммы, установленной [подпунктом "б" статьи 7](#) настоящего Федерального закона, при отсутствии таких разногласий данные о дорожно-транспортном происшествии должны быть зафиксированы его участниками и переданы профессиональному объединению страховщиков одним из следующих способов:

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#), от 24.06.2025 [N 160-ФЗ](#))

с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт дорожно-транспортного происшествия и координаты места нахождения транспортных средств в момент дорожно-транспортного происшествия;

с использованием программного обеспечения, в том числе интегрированного с единой системой идентификации и аутентификации, соответствующего требованиям, установленным профессиональным объединением страховщиков по согласованию с Банком России, и обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия.

(в ред. Федерального [закона](#) от 03.02.2025 [N 7-ФЗ](#))

Страховщики обеспечивают непрерывное и бесперебойное функционирование информационных систем, необходимых для получения сведений о дорожно-транспортном происшествии, зафиксированных способами, указанными в настоящем пункте. Неполучение страховщиком сведений о дорожно-транспортном происшествии, зафиксированных его участниками и переданных профессиональному объединению страховщиков в соответствии с настоящим пунктом, не является основанием для отказа в страховом возмещении или при отсутствии разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств для осуществления страхового возмещения в пределах суммы, установленной [пунктом 4](#) настоящей статьи.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#))

(п. 6 в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

7. [Требования](#) к техническим средствам контроля, составу информации о дорожно-транспортном происшествии и [порядок](#) представления такой информации страховщику, обеспечивающий получение страховщиком некорректируемой информации о дорожно-транспортном происшествии, устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#))

8. Потерпевший, которому осуществлено страховое возмещение вреда, причиненного его транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, документы о котором оформлены в соответствии с настоящей статьей, не вправе предъявлять страховщику дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного его транспортному средству в результате такого происшествия, в той части, в которой совокупный размер осуществленного потерпевшему страхового возмещения и предъявленного страховщику дополнительного требования о возмещении указанного вреда превышает предельный размер страхового возмещения, установленный соответственно [пунктами 4 и 6](#) настоящей статьи.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2017 [N 448-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

Потерпевший имеет право обратиться к страховщику, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, с требованием о возмещении вреда, который причинен жизни или здоровью, возник после предъявления требования о страховом возмещении и о котором потерпевший не знал на момент предъявления требования о возмещении вреда, причиненного его транспортному средству.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Статья 12. Порядок осуществления страхового возмещения причиненного потерпевшему вреда

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 12

Арбитражные споры:

- Страхователь хочет взыскать недоплаченное страховое возмещение по ОСАГО
- Цессионарий хочет взыскать одновременно и неустойку за нарушение сроков осуществления страховой выплаты, и финансовую санкцию за нарушение срока направления мотивированного отказа в осуществлении страхового возмещения по ОСАГО
- Страхователь/цессионарий хочет взыскать страховую выплату по ОСАГО вместо организации и оплаты восстановительного ремонта ТС
- Владелец имущества хочет взыскать убытки, причиненные при столкновении транспортных средств

См. все ситуации, связанные со ст. 12

Споры в суде общей юрисдикции:

- Потерпевший, не имеющий договора ОСАГО, хочет взыскать страховое возмещение со страховщика (страховой компании причинителя вреда)
- Потерпевший/цессионарий хочет взыскать неустойку за нарушение сроков осуществления компенсационной выплаты с Российского Союза Автостраховщиков

См. все ситуации, связанные со ст. 12

1. Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при [использовании](#) транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Федеральным законом, путем предъявления страховщику [заявления](#) о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Заявление о страховом возмещении в связи с причинением вреда жизни или здоровью потерпевшего направляется страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего вред. Заявление о страховом возмещении в связи с причинением вреда имуществу потерпевшего направляется страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего вред, а в случаях, предусмотренных [пунктом 1 статьи 14.1](#) настоящего Федерального закона, страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность потерпевшего, направляется заявление о прямом возмещении убытков.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Заявление потерпевшего, содержащее требование о страховом возмещении или прямом возмещении убытков в связи с причинением вреда его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, с приложенными документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, направляется страховщику по месту нахождения страховщика или представителя страховщика, уполномоченного страховщиком на рассмотрение указанных требований

потерпевшего и осуществление страхового возмещения или прямого возмещения убытков, за исключением случаев направления указанных документов в электронной форме в соответствии с настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

(в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 N 49-ФЗ, от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

Место нахождения и почтовые адреса страховщика, а также всех представителей страховщика, средства связи с ними и сведения о времени их работы должны быть размещены на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

При недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер подлежащего возмещению страховщиком вреда, страховщик в течение трех рабочих дней со дня их получения по почте, а при личном обращении к страховщику в день обращения с заявлением о страховом возмещении или прямом возмещении убытков обязан сообщить об этом потерпевшему с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных документов.

(в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 327-ФЗ.

Страховщик не вправе требовать от потерпевшего представления документов, не предусмотренных правилами обязательного страхования.

2. Страховая выплата, причитающаяся потерпевшему за причинение вреда его здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом в счет возмещения расходов, связанных с восстановлением здоровья потерпевшего, и утраченного им заработка (дохода) в связи с причинением вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия.

Страховая выплата за причинение вреда здоровью в части возмещения необходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего осуществляется страховщиком на основании документов, выданных уполномоченными на то сотрудниками полиции и подтверждающих факт дорожно-транспортного происшествия, и медицинских документов, представленных медицинскими организациями, которые оказали потерпевшему медицинскую помощь в связи со страховым случаем, с указанием характера и степени повреждения здоровья потерпевшего. Размер страховой выплаты в части возмещения необходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего определяется в соответствии с [нормативами](#) и в [порядке](#), которые установлены Правительством Российской Федерации, в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего в пределах страховой суммы, установленной [подпунктом "а" статьи 7](#) настоящего Федерального закона.

Информация о номере страхового полиса и наименовании страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность владельца транспортного средства, виновного в дорожно-транспортном происшествии, сообщается пешеходу, пострадавшему в таком дорожно-транспортном происшествии, или его представителю в день обращения в отделение полиции, сотрудники которого оформляли документы о таком дорожно-транспортном происшествии.

3. После осуществления в соответствии с [пунктом 2](#) настоящей статьи страховой выплаты потерпевшему за причинение вреда его здоровью страховщиком дополнительно осуществляется страховая выплата в следующем случае:

а) если по результатам медицинской экспертизы или исследования, проведенных в том числе учреждениями судебно-медицинской экспертизы при производстве по делу об административном правонарушении, производстве по уголовному делу, а также по обращению потерпевшего, установлено, что характер и степень повреждения здоровья потерпевшего соответствуют большему размеру страховой выплаты, чем было определено первоначально на основании нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. Размер дополнительно осуществляемой страховой выплаты определяется страховщиком как разница между подлежащей выплате суммой, соответствующей установленному характеру повреждения здоровья потерпевшего по представленному им экспертному

заклучению, и ранее осуществленной в соответствии с [пунктом 2](#) настоящей статьи страховой выплатой за причинение вреда здоровью потерпевшего;

б) если вследствие вреда, причиненного здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, по результатам медико-социальной экспертизы потерпевшему установлена группа инвалидности или категория "ребенок-инвалид". Размер дополнительно осуществляемой страховой выплаты определяется страховщиком как разница между подлежащей выплате суммой, соответствующей указанным в заключении медико-социальной экспертизы группе инвалидности или категории "ребенок-инвалид" по нормативам, установленным Правительством Российской Федерации, и ранее осуществленной в соответствии с [пунктом 2](#) настоящей статьи страховой выплатой за причинение вреда здоровью потерпевшего.

4. В случае, если понесенные потерпевшим дополнительные расходы на лечение и восстановление поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия здоровья потерпевшего (расходы на медицинскую реабилитацию, приобретение лекарственных препаратов, протезирование, ортезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение и прочие расходы) и утраченный потерпевшим в связи с причинением вреда его здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия заработок (доход) превысили сумму осуществленной потерпевшему в соответствии с [пунктами 2 и 3](#) настоящей статьи страховой выплаты, страховщик возмещает указанные расходы и утраченный заработок (доход) при подтверждении того, что потерпевший нуждался в этих видах помощи, а также при документальном подтверждении размера утраченного заработка (дохода), который потерпевший имел или определенно мог иметь на момент наступления страхового случая. Размер осуществляемой в соответствии с настоящим пунктом страховой выплаты определяется страховщиком как разница между утраченным потерпевшим заработком (доходом), а также дополнительными расходами, подтвержденными документами, которые предусмотрены [правилами](#) обязательного страхования, и общей суммой осуществленной в соответствии с [пунктами 2 и 3](#) настоящей статьи страховой выплаты за причинение вреда здоровью потерпевшего.

5. Страховая выплата в части возмещения утраченного потерпевшим заработка (дохода) осуществляется одновременно или в ином порядке, установленном правилами обязательного страхования.

Совокупный размер страховой выплаты за причинение вреда здоровью потерпевшего, осуществленной в соответствии с [пунктами 2 - 4](#) настоящей статьи, не может превышать страховую сумму, установленную [подпунктом "а" статьи 7](#) настоящего Федерального закона.

Страховая выплата за причинение вреда здоровью потерпевшего осуществляется потерпевшему или лицам, которые являются представителями потерпевшего и полномочия которых на получение страховой выплаты удостоверены надлежащим образом.

6. В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют лица, имеющие право в соответствии с гражданским [законодательством](#) на возмещение вреда в случае смерти кормильца, при отсутствии таких лиц - супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода (выгодоприобретатели).

7. Размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего составляет:

475 тысяч рублей - выгодоприобретателям, указанным в [пункте 6](#) настоящей статьи;

не более 25 тысяч рублей в счет возмещения расходов на погребение - лицам, понесшим такие расходы.

8. Страховщик в течение 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия первого заявления о страховом возмещении в части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего в результате страхового [случая](#), принимает заявления о страховом возмещении и предусмотренные [правилами](#) обязательного страхования документы от других выгодоприобретателей. В течение пяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, после окончания

указанного срока принятия заявлений от лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, страховщик осуществляет страховую выплату.
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Страховая выплата, размер которой установлен [абзацем вторым пункта 7](#) настоящей статьи, распределяется поровну между лицами, имеющими право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего. Страховая выплата в части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего, осуществляется единовременно.

Лицо, имеющее право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего в результате страхового случая и предъявившее страховщику требование о страховом возмещении после того, как страховая выплата по данному страховому случаю была распределена между лицами, имеющими право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, вправе требовать от этих лиц возврата причитающейся в соответствии с настоящим Федеральным законом части страховой выплаты или требовать выплаты возмещения вреда от лица, причинившего вред жизни потерпевшему в результате данного страхового случая, в соответствии с гражданским законодательством.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

9. Потерпевший или выгодоприобретатель обязан предоставить страховщику все документы и доказательства, а также сообщить все известные ему сведения, подтверждающие объем и характер вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего.

9.1. В случае, если ответственными за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего при наступлении одного и того же страхового случая, признаны несколько участников дорожно-транспортного происшествия, страховщики [солидарно](#) осуществляют страховую выплату потерпевшему в части возмещения указанного вреда в порядке, предусмотренном [пунктом 22](#) настоящей статьи. В этом случае общий размер страховой выплаты, осуществленной страховщиками, не может превышать размер страховой суммы, предусмотренной [подпунктом "а" статьи 7](#) настоящего Федерального закона.

(п. 9.1 введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

10. При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховое возмещение или прямое возмещение убытков, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховом возмещении и прилагаемых к нему в соответствии с [правилами](#) обязательного страхования документов обязан [представить](#) поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, проводимой в порядке, установленном [статьей 12.1](#) настоящего Федерального закона, иное имущество для осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки), проводимой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. В случаях, предусмотренных [правилами](#) обязательного страхования, представление поврежденного транспортного средства или его остатков, иного имущества в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в пределах населенного пункта по месту жительства (временного пребывания) владельца такого транспортного средства.

(в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 14.07.2022 [N 327-ФЗ](#))

В случае, если осмотр и (или) независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) представленных потерпевшим поврежденного транспортного средства, иного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и определить размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик в течение 10 рабочих дней с момента представления потерпевшим заявления о страховом возмещении вправе осмотреть транспортное средство, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, и (или) за свой счет организовать и оплатить проведение независимой технической экспертизы в отношении этого транспортного средства в порядке, установленном [статьей 12.1](#) настоящего Федерального закона. Владелец транспортного средства, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, обязан представить это транспортное средство по требованию страховщика.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

В случае, если характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по [месту](#) нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения транспортного средства, исключаяющие его участие в дорожном движении), об этом указывается в заявлении и указанные осмотр и независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в срок не более чем пять рабочих дней со дня подачи заявления о страховом возмещении и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

10.1. Осмотр поврежденного транспортного средства или его остатков, иного имущества может осуществляться страховщиком путем получения им от участников дорожно-транспортного происшествия фото- и видеоматериалов в электронной форме. Получение от участников дорожно-транспортного происшествия фото- и видеоматериалов в электронной форме может осуществляться страховщиком в целях проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки). Осмотр в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется по соглашению между потерпевшим и страховщиком.

(п. 10.1 введен Федеральным [законом](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

11. Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными [правилами](#) обязательного страхования для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иные сроки не определены правилами обязательного страхования или не согласованы страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия.

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 214-ФЗ, от 28.03.2017 N 49-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения потерпевшим установленной [пунктами 10 и 13](#) настоящей статьи обязанности представить поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховом возмещении, определенный в соответствии с [пунктом 21](#) настоящей статьи, может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Договором обязательного страхования могут предусматриваться иные сроки, в течение которых страховщик обязан прибыть для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, в случае их проведения в труднодоступных, отдаленных или малонаселенных местностях.

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату в соответствии с [абзацами первым и вторым](#) настоящего пункта потерпевший не вправе самостоятельно организовывать независимую техническую экспертизу или независимую экспертизу (оценку) на основании [абзаца второго пункта 13](#) настоящей статьи, а страховщик вправе

вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными [правилами](#) обязательного страхования. (абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.06.2016 N 214-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков не принимаются для определения размера страхового возмещения в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты в соответствии с [абзацами первым и вторым](#) настоящего пункта.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.06.2016 N 214-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

В случае возврата страховщиком потерпевшему на основании [абзаца четвертого](#) настоящего пункта заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, установленные настоящим Федеральным законом сроки проведения страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков и (или) организации их независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), а также сроки осуществления страховщиком страховой выплаты или выдачи потерпевшему направления на ремонт либо направления ему мотивированного отказа в страховом возмещении исчисляются со дня повторного представления потерпевшим страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.06.2016 N 214-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

11.1. Согласование даты проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по выбору потерпевшего может осуществляться путем обмена информацией в электронной форме между страховщиком и потерпевшим.

(п. 11.1 введен Федеральным [законом](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

12. В случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

13. Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страхового возмещения, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный [пунктом 11](#) настоящей статьи срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страхового возмещения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

В случае самостоятельной организации проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший обязан в соответствии с [правилами](#) обязательного страхования в срок не позднее чем за три дня до ее проведения проинформировать страховщика о месте, дате и времени проведения указанных независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) для обеспечения возможности присутствия страховщика при ее проведении.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 25.05.2020 N 161-ФЗ)

14. Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховое возмещение, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

15. Страховое возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего (за исключением легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации), может осуществляться по выбору потерпевшего:

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего на станции технического обслуживания, которая выбрана потерпевшим по согласованию со страховщиком в соответствии с [правилами](#) обязательного страхования и с которой у страховщика заключен договор на организацию восстановительного ремонта (возмещение причиненного вреда в натуре);

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

путем почтового перевода суммы страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) или ее перечисления на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя).

(в ред. Федерального [закона](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ.

КонсультантПлюс: примечание.

П. 15.1 ст. 12 признан не соответствующим Конституции РФ ([Постановление](#) КС РФ от 26.05.2026 N 34-П). О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. [п. 2](#)

[Постановления](#).

15.1. Страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, [осуществляется](#) (за исключением случаев, установленных [пунктом 16.1](#) настоящей статьи) в соответствии с [пунктом 15.2](#) настоящей статьи или в соответствии с [пунктом 15.3](#) настоящей статьи путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре).

Страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства потерпевшего и (или) проведения его независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию технического обслуживания и осуществляет оплату стоимости проводимого такой станцией восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего в размере, определенном в соответствии с единой [методикой](#) определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, с учетом положений [абзаца второго пункта 19](#) настоящей статьи.

При проведении восстановительного ремонта в соответствии с [пунктами 15.2 и 15.3](#) настоящей статьи не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), если в соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства требуется замена комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего.

Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, 12 месяцев.

В случае выявления недостатков восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства их устранение осуществляется в порядке, установленном [пунктом 15.2](#) или [15.3](#) настоящей статьи, если соглашением, заключенным в письменной форме между страховщиком и потерпевшим, не выбран иной способ устранения указанных недостатков.

Претензия потерпевшего к страховщику в отношении результатов проведенного восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства рассматривается с учетом особенностей, установленных [статьей 16.1](#) настоящего Федерального закона.

(п. 15.1 введен Федеральным [законом](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

П. 15.2 ст. 12 признан не соответствующим Конституции РФ ([Постановление КС РФ от 26.05.2026 N 34-П](#)). О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. [п. 2](#) Постановления.

15.2. Требованиями к организации восстановительного ремонта являются в том числе:

срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства (но не более 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим такого транспортного средства на станцию технического обслуживания или передачи такого транспортного средства страховщику для организации его транспортировки до места проведения восстановительного ремонта);

критерии доступности для потерпевшего места проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства (при этом по выбору потерпевшего максимальная длина маршрута, проложенного по дорогам общего пользования, от места дорожно-транспортного происшествия или места жительства потерпевшего до станции технического обслуживания не может превышать 50 километров, за исключением случая, если страховщик организовал и (или) оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта и обратно);

требование по сохранению гарантийных обязательств производителя транспортного средства (восстановительный ремонт транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее двух лет, должен осуществляться станцией технического обслуживания, являющейся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, зарегистрированными на территории Российской Федерации и осуществляющими сервисное обслуживание таких транспортных средств от своего имени и за свой счет в соответствии с договором, заключенным с производителем и (или) импортером (дистрибьютором) транспортных средств определенных марок).

Если у страховщика заключен договор на организацию восстановительного ремонта со станцией технического обслуживания, которая соответствует установленным [правилами](#) обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего, страховщик направляет его транспортное средство на эту станцию для проведения восстановительного ремонта такого транспортного средства.

Если ни одна из станций, с которыми у страховщика заключены договоры на организацию восстановительного ремонта, не соответствует установленным правилами обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего, страховщик с согласия потерпевшего в письменной форме может выдать потерпевшему направление на ремонт на одну из таких станций. В случае отсутствия указанного согласия возмещение вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется в форме страховой выплаты.

(п. 15.2 введен Федеральным [законом](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

15.3. При наличии согласия страховщика в письменной форме потерпевший вправе самостоятельно организовать проведение восстановительного ремонта своего поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика на момент подачи потерпевшим заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков отсутствует договор на

организацию восстановительного ремонта. В этом случае потерпевший в заявлении о страховом возмещении или прямом возмещении убытков указывает полное наименование выбранной станции технического обслуживания, ее адрес, место нахождения и платежные реквизиты, а страховщик выдает потерпевшему направление на ремонт и оплачивает проведенный восстановительный ремонт.
(п. 15.3 введен Федеральным [законом](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

16. Возмещение вреда, причиненного не являющемуся транспортным средством имуществу потерпевшего, осуществляется в порядке, установленном [абзацем третьим пункта 15](#) настоящей статьи.

КонсультантПлюс: примечание.

П. 16.1 ст. 12 признан не соответствующим Конституции РФ ([Постановление КС РФ от 26.05.2026 N 34-П](#)). О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. [п. 2 Постановления](#).

16.1. Страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется путем почтового перевода суммы страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) или ее перечисления на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) в случае:
(в ред. Федерального [закона](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

а) [полной гибели](#) транспортного средства;

б) смерти потерпевшего;

в) причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в результате наступления страхового случая, если в заявлении о страховом возмещении потерпевший выбрал такую форму страхового возмещения;

г) если потерпевший является инвалидом, указанным в [абзаце первом пункта 1 статьи 17](#) настоящего Федерального закона, и в заявлении о страховом возмещении выбрал такую форму страхового возмещения;

д) если стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства превышает установленную [подпунктом "б" статьи 7](#) настоящего Федерального закона страховую сумму или максимальный размер страхового возмещения, установленный для случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, либо если в соответствии с [пунктом 22](#) настоящей статьи все участники дорожно-транспортного происшествия признаны ответственными за причиненный вред при условии, что в указанных случаях потерпевший не согласен произвести доплату за ремонт станции технического обслуживания;

е) выбора потерпевшим возмещения вреда в форме страховой выплаты в соответствии с [абзацем шестым пункта 15.2](#) настоящей статьи или [абзацем вторым пункта 3.1 статьи 15](#) настоящего Федерального закона;

ж) наличия соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем).

(п. 16.1 введен Федеральным [законом](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

17. Если в соответствии с [абзацем вторым пункта 15](#) или [пунктами 15.1 - 15.3](#) настоящей статьи возмещение вреда осуществляется путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, потерпевший указывает это в заявлении о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Страховщик размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о перечне станций технического обслуживания, с которыми у него заключены договоры на организацию восстановительного ремонта, с указанием адресов их места нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных средств, примерных сроков

проведения восстановительного ремонта в зависимости от объема выполняемых работ и загруженности, сведений об их соответствии установленным правилами обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта и поддерживает ее в актуальном состоянии. Страховщик обязан предоставлять эту информацию потерпевшему (выгодоприобретателю) для выбора им станции технического обслуживания при обращении к страховщику с заявлением о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Изменение объема работ по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства, срока и условий проведения восстановительного ремонта должно быть согласовано станцией технического обслуживания со страховщиком и потерпевшим.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Порядок урегулирования вопросов, связанных с выявленными скрытыми повреждениями транспортного средства, вызванными страховым случаем, определяется станцией технического обслуживания по согласованию со страховщиком и с потерпевшим и указывается станцией технического обслуживания при приеме транспортного средства потерпевшего в направлении на ремонт или в ином документе, выдаваемом потерпевшему.

Порядок урегулирования вопросов оплаты ремонта, не связанного со страховым случаем, определяется станцией технического обслуживания по согласованию с потерпевшим и указывается станцией технического обслуживания в документе, выдаваемом потерпевшему при приеме транспортного средства на ремонт.

В направлении на ремонт, выдаваемом страховщиком на основании [абзаца второго пункта 15](#) настоящей статьи, указывается возможный размер доплаты, вносимой станцией технического обслуживания потерпевшим за восстановительный ремонт на основании [абзаца второго пункта 19](#) настоящей статьи.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

В случае, если стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, подлежащего оплате страховщиком в соответствии с [пунктом 15.2](#) или [15.3](#) настоящей статьи, превышает установленную [подпунктом "б" статьи 7](#) настоящего Федерального закона страховую сумму или максимальный размер страхового возмещения, установленный для случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, либо если в соответствии с [пунктом 22](#) настоящей статьи все участники дорожно-транспортного происшествия признаны ответственными за причиненный вред и потерпевший в письменной форме выражает согласие на внесение доплаты за проведение восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, страховщик определяет размер доплаты, которую потерпевший должен будет произвести станции технического обслуживания, и указывает его в выдаваемом потерпевшему направлении на ремонт.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Обязательства страховщика по организации и оплате восстановительного ремонта транспортного средства потерпевшего, принятые им на основании [абзаца второго пункта 15](#) или [пунктов 15.1 - 15.3](#) настоящей статьи, считаются исполненными страховщиком надлежащим образом с момента получения потерпевшим отремонтированного транспортного средства.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, а также за нарушение [иных](#) обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несет страховщик, выдавший направление на ремонт.

Абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ.

17.1. В случае выявления Банком России неоднократного (два и более раза) в течение одного года нарушения страховщиком обязательств по восстановительному ремонту, в том числе обязанностей по его организации и (или) оплате, Банк России вправе принять решение об ограничении осуществления

таким страховщиком возмещения причиненного вреда в натуре в соответствии с [пунктами 15.1 - 15.3](#) настоящей статьи на срок до одного года (далее - решение об ограничении). Страховщик, получивший решение об ограничении, в отношении потерпевших, обращающихся с заявлением о страховом возмещении вреда или прямом возмещении убытков после даты принятия решения об ограничении, осуществляет возмещение вреда, причиненного транспортному средству, в форме страховой выплаты, за исключением случая, когда потерпевший, уведомленный страховщиком о принятии в отношении его решения об ограничении, подтверждает свое согласие на возмещение вреда, причиненного его транспортному средству, в натуре. В этом случае страховщик осуществляет организацию и (или) оплату восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в соответствии с [пунктами 15.1 - 15.3](#) настоящей статьи и направляет копии документа, подтверждающего уведомление потерпевшего о принятии решения об ограничении, и заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков, содержащего указание на возмещение вреда, причиненного транспортному средству, в натуре, в профессиональное объединение страховщиков в течение трех рабочих дней со дня получения такого заявления.

Потерпевшим, которым на дату принятия Банком России решения об ограничении выданы направления на ремонт, страховщик организует и (или) оплачивает проведение восстановительного ремонта поврежденных транспортных средств в соответствии с [пунктами 15.1 - 15.3](#) настоящей статьи.

[Порядок](#) принятия решения об ограничении устанавливается Банком России.

Информация о принятии Банком России решения об ограничении размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России соответствующего решения.

(п. 17.1 введен Федеральным [законом](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

18. Размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется:

а) в случае [полной гибели](#) имущества потерпевшего - в размере действительной [стоимости](#) имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков. Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или превышает указанную стоимость;

б) в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.

19. К указанным в [подпункте "б" пункта 18](#) настоящей статьи расходам относятся также расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом.

Размер расходов на запасные части (за исключением случаев возмещения причиненного вреда в порядке, предусмотренном [пунктами 15.1 - 15.3](#) настоящей статьи) определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Размер расходов на материалы и запасные части, необходимые для [восстановительного ремонта](#) транспортного средства, расходов на оплату связанных с таким ремонтом работ и стоимость годных остатков определяются в порядке, установленном Банком России.

20. Страховщик отказывает потерпевшему в страховом возмещении или его части, если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком и (или) проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества в соответствии с требованиями настоящей статьи, не позволяют достоверно

установить наличие страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

21. В течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае, предусмотренном [пунктом 15.3](#) настоящей статьи, 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных [правилами](#) обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или после осмотра и (или) независимой технической экспертизы поврежденного транспортного средства выдать потерпевшему направление на ремонт транспортного средства с указанием станции технического обслуживания, на которой будет отремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства, и срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховом возмещении.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или срока выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему [неустойку \(пеню\)](#) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом [размера](#) страхового возмещения по виду причиненного вреда каждому потерпевшему. При возмещении вреда на основании [пунктов 15.1 - 15.3](#) настоящей статьи в случае нарушения установленного [абзацем вторым пункта 15.2](#) настоящей статьи срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства или срока, согласованного страховщиком и потерпевшим и превышающего установленный [абзацем вторым пункта 15.2](#) настоящей статьи срок проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере 0,5 процента от определенной в соответствии с настоящим Федеральным законом суммы страхового возмещения, но не более суммы такого возмещения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

При несоблюдении срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему денежные средства в виде финансовой [санкции](#) в размере 0,05 процента от установленной настоящим Федеральным законом страховой суммы по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Предусмотренные настоящим пунктом неустойка (пеня) или сумма финансовой санкции при несоблюдении срока осуществления страхового возмещения или срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении уплачиваются потерпевшему на основании поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой санкции, в котором указывается форма расчета (почтовый перевод или перечисление такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой санкции на банковский счет), а также банковские реквизиты, по которым такая неустойка (пеня) или сумма такой финансовой санкции должна быть уплачена в случае выбора потерпевшим перечисления такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой санкции на банковский счет, при этом страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их уплаты.

(в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 N 49-ФЗ, от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

Контроль за соблюдением страховщиками порядка осуществления страхового возмещения осуществляет Банк России. В случае выявления несоблюдения страховщиком срока осуществления страхового возмещения или направления мотивированного отказа Банк России выдает страховщику предписание о необходимости исполнения обязанностей, установленных настоящей статьёй.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

До полного определения размера подлежащего возмещению по договору обязательного страхования вреда страховщик по заявлению потерпевшего вправе осуществить часть страховой выплаты, соответствующую фактически определенной части указанного вреда.

22. Если все участники дорожно-транспортного происшествия признаны ответственными за причиненный вред, страховщики осуществляют страховое возмещение в счет возмещения вреда, причиненного в результате такого дорожно-транспортного происшествия, с учетом установленной судом степени вины лиц, гражданская ответственность которых ими застрахована.
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Страховщики осуществляют страховое возмещение в счет возмещения вреда, причиненного потерпевшему несколькими лицами, соразмерно установленной судом степени вины лиц, гражданская ответственность которых ими застрахована. При этом потерпевший вправе предъявить требование о страховом возмещении причиненного ему вреда любому из страховщиков, застраховавших гражданскую ответственность лиц, причинивших вред.
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Страховщик, возместивший вред, совместно причиненный несколькими лицами, имеет право регресса, предусмотренное гражданским законодательством.

В случае, если степень вины участников дорожно-транспортного происшествия судом не установлена, застраховавшие их гражданскую ответственность страховщики несут установленную настоящим Федеральным законом обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате такого дорожно-транспортного происшествия, в равных долях.

23. Лицо, возместившее потерпевшему вред, причиненный в результате страхового случая, имеет право требования к страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в размере, определенном в соответствии с настоящим Федеральным законом, в пределах выплаченной суммы. Реализация перешедшего права требования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с соблюдением положений настоящего Федерального закона, регулирующих отношения между потерпевшим и страховщиком.

С лица, причинившего вред, может быть взыскана сумма в размере части требования, оставшейся неудовлетворенной в соответствии с настоящим Федеральным законом.

24. К отношениям между потерпевшим и страховщиком по поводу осуществления прямого возмещения убытков по аналогии применяются правила, установленные настоящим Федеральным законом для отношений между потерпевшим и страховщиком по поводу осуществления страхового возмещения. Соответствующие положения применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и не вытекает из существа таких отношений.
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

25. Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховое возмещение в случаях, предусмотренных законом и (или) договором обязательного страхования. Случаи, предусмотренные [пунктами 1 и 2 статьи 14](#) настоящего Федерального закона, не могут являться для страховщика основанием для отказа в страховом возмещении или для задержки его осуществления.
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

26. Утратил силу с 1 января 2025 года. - Федеральный [закон](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ.

27. По выбору потерпевшего направление потерпевшим страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и (или) прилагаемых к нему документов и информации, получение потерпевшим от страховщика документов, направление (выдача) которых потерпевшему предусмотрено настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также заключение соглашения в соответствии с [подпунктом "ж" пункта 16.1](#) настоящей статьи может осуществляться с использованием официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (мобильного приложения страховщика, предусмотренного [абзацем третьим пункта 1 статьи 6.1](#) Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации") в виде электронных копий или электронных документов, подписанных:

усиленной квалифицированной электронной подписью;

усиленной неквалифицированной электронной подписью с использованием сертификата ключа проверки, который создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации [порядке](#) (в случае, если потерпевшим является физическое лицо), при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуры оценки соответствия.

В случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, информационное взаимодействие, предусмотренное [абзацем первым](#) настоящего пункта, может осуществляться с использованием ЕПГУ либо иных информационных систем, которые обеспечивают взаимодействие (обмен информацией) в электронной форме между страховой организацией и потерпевшим (потребителем финансовых услуг) посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Доступ к официальному сайту страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для совершения действий, предусмотренных настоящим пунктом, может осуществляться в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

В случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик вправе запросить в порядке, предусмотренном [пунктом 1 статьи 30](#) настоящего Федерального закона, подтверждение сведений, полученных от потерпевшего, при этом срок осуществления страховой выплаты или выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства, установленный [пунктом 21](#) настоящей статьи, продлевается до дня получения страховщиком информации, документов или материалов, но не более чем на 20 календарных дней.

(п. 27 введен Федеральным [законом](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

Статья 12.1. Независимая техническая экспертиза транспортного средства

(введена Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 12.1

- Страхователь хочет взыскать недоплаченное страховое возмещение по ОСАГО

- Страхователь, не согласившись с ненадлежащим качеством восстановительного ремонта, хочет взыскать расходы, необходимые для устранения недостатков восстановительного ремонта

1. В целях установления обстоятельств причинения вреда транспортному средству, установления повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и стоимости его восстановительного ремонта проводится независимая техническая экспертиза.

2. Независимая техническая экспертиза проводится по [правилам](#), утверждаемым Банком России.

3. Независимая техническая экспертиза проводится с использованием [единой методики](#) определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, которая утверждается Банком России и содержит, в частности:

а) [порядок](#) расчета размера расходов на материалы, запасные части, оплату работ, связанных с восстановительным ремонтом;

б) [порядок](#) расчета размера износа подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), в том числе [номенклатуру](#) комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), на которые при расчете размера расходов на восстановительный ремонт устанавливается нулевое значение износа;

в) [порядок](#) расчета стоимости годных остатков в случае [полной гибели](#) транспортного средства;

г) справочные [данные](#) о среднегодовых пробегах транспортных средств;

д) [порядок](#) формирования и утверждения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства с учетом установленных границ региональных товарных рынков (экономических регионов). Данные указанных справочников должны обновляться не реже одного раза в течение шести месяцев, в том числе на основании сведений об оплате страховщиками проведенного восстановительного ремонта поврежденных транспортных средств станциям технического обслуживания в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

4. Независимая техническая экспертиза транспортных средств проводится экспертом-техником или экспертной организацией, имеющей в штате не менее одного эксперта-техника.

Экспертом-техником признается физическое лицо, прошедшее профессиональную аттестацию и внесенное в государственный реестр экспертов-техников.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

Профессиональная аттестация экспертов-техников и ее аннулирование осуществляются межведомственной аттестационной комиссией, создаваемой федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. В состав межведомственной аттестационной комиссии включаются представители федерального органа исполнительной власти в области транспорта, федерального органа исполнительной власти в области юстиции, федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, Банка России, профессионального объединения страховщиков, уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а также представители общественных организаций и эксперты в области независимой технической экспертизы транспортных средств.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

Требования к экспертам-техникам, в том числе требования к их профессиональной аттестации, основания и порядок ее аннулирования, [порядок](#) ведения государственного реестра экспертов-техников, [положение](#) о межведомственной аттестационной комиссии устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным [органом](#) исполнительной власти.

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

5. Эксперты-техники несут ответственность за недостоверность результатов проведенной ими независимой технической экспертизы транспортных средств. Убытки, причиненные экспертом-техником вследствие представления недостоверных результатов независимой технической экспертизы, подлежат возмещению экспертом-техником в полном объеме.

6. Судебная экспертиза транспортного средства, назначаемая в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях определения размера страхового возмещения потерпевшему и (или) стоимости восстановительного ремонта транспортного средства в рамках договора обязательного страхования, проводится в соответствии с [единой методикой](#) определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утверждаемой Банком России, и с учетом положений настоящей статьи.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

Статья 13. Утратила силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ.

Статья 14. Право регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 14

Арбитражные споры:

- Страховщик хочет взыскать со страхователя (причинителя вреда) убытки в порядке регресса, понесенные в связи с выплатой страхового возмещения по ОСАГО

Споры в суде общей юрисдикции:

- Страховщик хочет взыскать с причинителя вреда, не имеющего договора ОСАГО со страховщиком, убытки в порядке регресса, понесенные в связи с выплатой страхового возмещения по договору ОСАГО, заключенному с владельцем транспортного средства
- Страховщик хочет взыскать со страхователя (причинителя вреда), имеющего договор ОСАГО со Страховщиком, убытки в порядке регресса, понесенные в связи с выплатой страхового возмещения по ОСАГО

1. К страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если:

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

а) вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни или здоровью потерпевшего;

б) вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного) либо указанное лицо не выполнило требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или оно не выполнило требование [Правил](#) дорожного движения Российской Федерации о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен;

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

в) указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при использовании которого им был причинен вред;

г) указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия;

д) указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства только указанными в договоре обязательного страхования водителями). Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

е) страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в период, не предусмотренный договором обязательного страхования (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства в период, предусмотренный договором обязательного страхования);

ж) утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ;

з) до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции приступило к ремонту или утилизации транспортного средства, при использовании которого им был причинен вред, и (или) не представило по требованию страховщика данное транспортное средство для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы;

и) на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, легкового такси, автобуса или грузового автомобиля, предназначенного и оборудованного для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места

для водителя), специализированного транспортного средства, предназначенного и оборудованного для перевозок опасных грузов;

(в ред. Федеральных законов от 06.06.2019 [N 122-ФЗ](#), от 01.04.2022 [N 81-ФЗ](#))

к) владелец транспортного средства при заключении договора обязательного страхования предоставил страховщику недостоверные сведения, что привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии;

(пп. "к" введен Федеральным [законом](#) от 23.06.2016 [N 214-ФЗ](#); в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

л) вред был причинен указанным лицом при использовании транспортного средства с прицепом при условии, что в договоре обязательного страхования отсутствует информация о возможности управления транспортным средством с прицепом, за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям.

(пп. "л" введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

2. Страховщик имеет право предъявить регрессное требование в размере осуществленного страхового возмещения к оператору технического осмотра, оформившему диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, если страховой случай наступил вследствие неисправности транспортного средства и такая неисправность выявлена или могла быть выявлена в момент проведения технического осмотра этим оператором технического осмотра, но сведения о ней не были внесены в диагностическую карту.

(в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 06.06.2019 [N 122-ФЗ](#))

3. Страховщик вправе требовать от лиц, указанных в [пунктах 1 и 2](#) настоящей статьи, возмещения расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая.

4. Положения настоящей статьи распространяются на случаи возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, страховщиком, застраховавшим его гражданскую ответственность, с учетом особенностей, установленных [статьей 14.1](#) настоящего Федерального закона.

5. Регрессное требование о возмещении вреда, причиненного транспортному средству, не может быть предъявлено к пешеходу в случае причинения вреда его здоровью либо к его родственникам или наследникам в случае его смерти в результате дорожно-транспортного происшествия с участием этого транспортного средства.

(п. 5 введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

6. К профессиональному объединению страховщиков, осуществившему компенсационную выплату лицам, указанным в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, переходит право требования потерпевшего к лицам, указанным в [пунктах 1 и 2](#) настоящей статьи, в размере осуществленной компенсационной выплаты.

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

Статья 14.1. Прямое возмещение убытков

(введена Федеральным [законом](#) от 01.12.2007 [N 306-ФЗ](#))

1. Потерпевший предъявляет требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств:

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, указанным в [подпункте "б"](#) настоящего пункта;

б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух и более транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская

ответственность владельцев которых застрахована по договору обязательного страхования в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

2. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, проводит оценку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, изложенных в извещении о дорожно-транспортном происшествии, и на основании представленных документов осуществляет потерпевшему по его требованию возмещение вреда в соответствии с [правилами](#) обязательного страхования.

3. Реализация права на прямое возмещение убытков не ограничивает право потерпевшего обратиться к страховщику, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, с требованием о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, который возник после предъявления требования о прямом возмещении убытков и о котором потерпевший не знал на момент предъявления требования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#))

4. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, осуществляет возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевшего, от имени страховщика, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред (осуществляет прямое возмещение убытков), в соответствии с предусмотренным [статьей 26.1](#) настоящего Федерального закона соглашением о прямом возмещении убытков в размере, определенном в соответствии со [статьей 12](#) настоящего Федерального закона.

В отношении страховщика, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае предъявления к нему требования о прямом возмещении убытков применяются положения настоящего Федерального закона, которые установлены в отношении страховщика, которому предъявлено заявление о страховом возмещении.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#))

(п. 4 в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#))

5. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, обязан возместить в счет страхового возмещения по договору обязательного страхования страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный им потерпевшему вред в соответствии с предусмотренным [статьей 26.1](#) настоящего Федерального закона соглашением о прямом возмещении убытков.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#))

КонсультантПлюс: примечание.

С 26.08.2017 по спорам, указанным в п. 5.1 ст. 14.1, досудебное обращение в комиссию РСА обязательно. Ранее поданные иски подлежат рассмотрению по правилам АПК РФ (ФЗ от 26.07.2017 [N 197-ФЗ](#)).

5.1. При возникновении спора о возмещении страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, в счет страхового возмещения вреда, возмещенного страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, такой спор рассматривается комиссией, образованной профессиональным объединением страховщиков, в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления в комиссию заявления страховщика. В случае несогласия страховщика с решением комиссии или непринятия комиссией решения в установленный срок спор рассматривается арбитражным судом по исковому заявлению страховщика.

(п. 5.1 введен Федеральным [законом](#) от 26.07.2017 [N 197-ФЗ](#))

6. В случае исключения страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность лица, причинившего вред, из соглашения о прямом возмещении убытков или принятия арбитражным судом решения о признании такого страховщика банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) либо в случае отзыва у него лицензии на осуществление страховой деятельности страховщик, осуществивший прямое возмещение

убытков, вправе требовать у профессионального объединения страховщиков осуществления компенсационной выплаты в размере, установленном соглашением о прямом возмещении убытков в соответствии со [статьей 26.1](#) настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#))

7. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, и возместил в счет страхового возмещения по договору обязательного страхования страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный им потерпевшему вред, в предусмотренных [статьей 14](#) настоящего Федерального закона случаях имеет право требования к лицу, причинившему вред, в размере возмещенного потерпевшему вреда.

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#); в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#))

8. Профессиональное объединение страховщиков, которое возместило в счет компенсационной выплаты по договору обязательного страхования страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный потерпевшему вред, в предусмотренных [статьей 14](#) настоящего Федерального закона случаях имеет право требования к лицу, причинившему вред, в размере возмещенного потерпевшему вреда.

(п. 8 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#))

9. Потерпевший, имеющий в соответствии с настоящим Федеральным законом право предъявить требование о возмещении причиненного ему имуществу вреда непосредственно страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае принятия арбитражным судом решения о признании такого страховщика банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или в случае отзыва у него лицензии на осуществление страховой деятельности предъявляет требование о страховом возмещении страховщику, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред. В этом случае у потерпевшего не возникает право на получение компенсационной выплаты на основании невозможности осуществления страхового возмещения страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего.

(п. 9 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#); в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

Статья 15. Порядок осуществления обязательного страхования

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 [N 306-ФЗ](#))

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 15

- [Страховщик хочет признать договор ОСАГО недействительным, так как страхователь предоставил заведомо ложные сведения при заключении договора](#)

См. все ситуации, связанные со ст. 15

1. Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками [договоров](#) обязательного страхования, в которых указываются транспортные средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована.

2. Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании.

3. Для заключения договора обязательного страхования владелец транспортного средства представляет страховщику следующие документы (сведения):

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#), от 06.12.2021 [N 409-ФЗ](#))

а) [заявление](#) о заключении договора обязательного страхования;

б) паспорт или иной удостоверяющий личность [документ](#) (если владельцем транспортного средства является физическое лицо);
(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если владельцем транспортного средства является юридическое лицо);
(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 25.05.2020 N 161-ФЗ)

г) регистрационный документ, выданный органом, осуществляющим государственную регистрацию транспортного средства (свидетельство о государственной регистрации транспортного средства или свидетельство о регистрации машины), либо паспорт транспортного средства или паспорт самоходной машины и других видов техники при заключении договора обязательного страхования до государственной регистрации транспортного средства;
(пп. "г" в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

д) водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), временное удостоверение на право управления самоходными машинами либо копия одного из указанных документов в отношении лиц, допущенных к управлению транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования заключается с условием, что к управлению транспортным средством допущены только определенные лица). Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";
(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 02.07.2021 N 331-ФЗ)

е) утратил силу с 22 августа 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ;

ж) документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (в случае, если договор обязательного страхования заключается в отношении незарегистрированного транспортного средства), либо документ, подтверждающий право владения транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования заключается в отношении арендованного транспортного средства), либо свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов или свидетельство о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось собственностью лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции (в случае, если договор обязательного страхования заключается пережившим супругом лица, погибшего (умершего) в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции);
(пп. "ж" введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 31.07.2025 N 318-ФЗ)

з) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) инвалида (в том числе ребенка-инвалида), имеющего медицинские показания для приобретения транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм, в случае, если договор обязательного страхования заключается в отношении такого транспортного средства, а также страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) законного представителя инвалида (в том числе ребенка-инвалида), если он является страхователем и (или) собственником указанного транспортного средства.
(пп. "з" введен Федеральным [законом](#) от 06.12.2021 N 409-ФЗ)

3.1. В заявлении о заключении договора обязательного страхования владелец транспортного средства вправе указать станцию (станции) технического обслуживания, которая соответствует предусмотренным правилами обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта и выбрана им из предложенного страховщиком перечня станций технического обслуживания, либо при наличии согласия страховщика в письменной форме иную станцию технического обслуживания, на которой страховщиком, застраховавшим ответственность

страхователя, при наступлении страхового случая будет организован и (или) оплачен восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства в рамках прямого возмещения убытков.
(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

При подаче потерпевшим заявления о прямом возмещении убытков в случае отсутствия у страховщика возможности организовать проведение восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего на указанной им при заключении договора обязательного страхования станции технического обслуживания потерпевший вправе выбрать возмещение причиненного вреда в форме страховой выплаты или согласиться на проведение восстановительного ремонта на другой предложенной страховщиком станции технического обслуживания, подтвердив свое согласие в письменной форме.

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

3.2. В случае представления владельцем транспортного средства ненадлежаще оформленного заявления о заключении договора обязательного страхования и (или) неполного комплекта документов страховщик в день обращения владельца транспортного средства сообщает ему об ошибках в оформлении указанного заявления и (или) о перечне недостающих документов.

(п. 3.2 введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

4. По соглашению сторон владелец транспортного средства вправе представить копии документов, необходимых для заключения договора обязательного страхования. В случаях, предусмотренных [правилами](#) обязательного страхования, указанные документы могут представляться в виде электронных копий или электронных документов либо посредством получения страховщиками доступа к сведениям, содержащимся в документах, указанных в [подпунктах "б" - "д" пункта 3](#) настоящей статьи, путем обмена информацией в электронной форме с соответствующими органами и организациями, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 214-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

5. При заключении договора обязательного страхования владелец транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве и временно используемого на территории Российской Федерации, представляет документы, предусмотренные [подпунктами "б", "г", "д" пункта 3](#) настоящей статьи.

(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 170-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

6. Владельцы транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения, обязаны информировать пассажиров об их правах и обязанностях, вытекающих из договора обязательного страхования, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

6.1. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 28.07.2012 N 131-ФЗ.

7. Заключение договора обязательного страхования подтверждается предоставлением страховщиком страхователю страхового полиса обязательного страхования с присвоенным уникальным номером, оформленного по выбору страхователя на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствии с [пунктом 7.2](#) настоящей статьи.

Бланки страховых полисов обязательного страхования с присвоенными уникальными номерами являются документами строгой отчетности, учет которых осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными [подпунктом "п" пункта 1 статьи 26](#) настоящего Федерального закона.

Страховщик вносит в автоматизированную информационную систему страхования, созданную в соответствии с [главой IV.2](#) Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (далее - АИС страхования), сведения о заключенном договоре обязательного страхования при его заключении, если иное не установлено Банком России.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

(п. 7 в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

7.1. Страховщик предоставляет страховым агентам и страховым брокерам бланки страховых полисов обязательного страхования с присвоенными уникальными номерами, обеспечивает контроль за использованием ими указанных бланков и несет ответственность за их несанкционированное использование. Для целей настоящего Федерального закона под несанкционированным использованием бланков страховых полисов обязательного страхования понимается возмездная или безвозмездная передача чистого или заполненного бланка страхового полиса обязательного страхования владельцу транспортного средства или иному лицу без присвоения такому полису в установленном порядке уникального номера, а также несоответствие сведений об условиях договора обязательного страхования, содержащихся в заявлении о заключении договора обязательного страхования, сведениям, предоставленным страховщику и (или) отраженным в бланке страхового полиса обязательного страхования, переданного страхователю.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшего владельцем транспортного средства, обязательное страхование гражданской ответственности которого удостоверено страховым полисом обязательного страхования, бланк которого несанкционированно использован, страховщик, которому принадлежал данный бланк страхового полиса, обязан за счет собственных средств возместить причиненный вред в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для осуществления страхового возмещения, за исключением случаев хищения бланков страховых полисов обязательного страхования при условии, что до даты наступления страхового случая страховщик, страховой брокер или страховой агент обратился в уполномоченные органы с заявлением о хищении бланков. Принадлежность уникального номера страхового полиса обязательного страхования страховщику подтверждается профессиональным объединением страховщиков в соответствии с правилами профессиональной деятельности, предусмотренными [подпунктом "т" пункта 1 статьи 26](#) настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

Неполное и (или) несвоевременное перечисление страховщику страховой премии, полученной страховым брокером или страховым агентом, не освобождает страховщика от необходимости исполнения обязательств по договору обязательного страхования, в том числе в случаях несанкционированного использования бланков страхового полиса обязательного страхования.

В пределах суммы компенсации, выплаченной страховщиком потерпевшему в соответствии с настоящим пунктом, а также понесенных расходов на рассмотрение требования потерпевшего страховщик имеет право требования к лицу, ответственному за несанкционированное использование бланка страхового полиса обязательного страхования, принадлежавшего страховщику.

(п. 7.1 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

7.2. Договор обязательного страхования может быть составлен в виде электронного [документа](#) с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Страховщик обязан обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования в виде электронного документа с каждым владельцем транспортного средства, обратившимся к нему с заявлением о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа, в [порядке](#), установленном настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

В случае, если владелец транспортного средства выразил желание заключить договор обязательного страхования в виде электронного документа, договор обязательного страхования должен быть заключен страховщиком в виде электронного документа с учетом требований, установленных Федеральным [законом](#) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

Создание и направление владельцем транспортного средства страховщику заявления о заключении [договора](#) обязательного страхования в виде электронного документа осуществляются с использованием официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Создание и направление владельцем транспортного средства - физическим лицом страховщику заявления о

заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа могут осуществляться с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным [законом](#) "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". При этом указанные официальный сайт страховщика, финансовая платформа могут использоваться в качестве информационной системы, оператором которой является соответственно страховщик, оператор финансовой платформы, в целях обеспечения обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховщиком и оператором АИС страхования. Перечень сведений, предоставляемых владельцем транспортного средства с использованием официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или финансовой платформы при создании заявления о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа, определяется [правилами](#) обязательного страхования. Оператор финансовой платформы не вправе взимать вознаграждение со страхователя при заключении договора обязательного страхования.

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#), от 20.07.2020 [N 212-ФЗ](#), от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#))

Доступ к официальному сайту страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для совершения действий, предусмотренных настоящим пунктом, может осуществляться в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации, финансовой платформы, официального сайта профессионального объединения страховщиков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(в ред. Федерального [закона](#) от 20.07.2020 [N 212-ФЗ](#))

Абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#).

При осуществлении обязательного страхования заявление о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа, направленное страховщику и подписанное простой электронной подписью владельца транспортного средства - физического лица или усиленной квалифицированной электронной подписью владельца транспортного средства - юридического лица в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) от 6 апреля 2011 года [N 63-ФЗ](#) "Об электронной подписи", признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

Непосредственно после оплаты владельцем транспортного средства страховой премии по договору обязательного страхования страховщик направляет ему страховой полис в виде электронного документа, который создается с использованием АИС страхования, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика с соблюдением требований Федерального [закона](#) от 6 апреля 2011 года [N 63-ФЗ](#) "Об электронной подписи" и может быть распечатан на бумажном носителе.

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#), от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#))

В случае, если при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа в соответствии с [правилами](#) обязательного страхования выявлена недостоверность представленных владельцем транспортного средства сведений, возможность уплаты страховой премии владельцу транспортного средства страховщиком на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не предоставляется. Страховщик информирует владельца транспортного средства о необходимости корректировки представленных им при создании заявления о заключении договора обязательного страхования сведений с указанием их недостоверности.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

Одновременно с направлением страхователю страхового полиса в виде электронного документа страховщик вносит [сведения](#) о заключении договора обязательного страхования в АИС страхования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#))

Право участвовать в обмене информацией в электронной форме между страхователем (выгодоприобретателем) и страховщиком при оказании страховым агентом, страховым брокером услуг, связанных с заключением, изменением, расторжением и исполнением договоров обязательного страхования, предоставляется страховщиком страховому агенту или страховому брокеру с учетом требований [Закона](#) Российской Федерации от 27 ноября 1992 года [N 4015-1](#) "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

При заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа порядок обмена информацией между страхователем (выгодоприобретателем), страховым агентом, страховым брокером и страховщиком определяется правилами профессиональной деятельности профессионального объединения страховщиков с учетом требований [Закона](#) Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

(п. 7.2 в ред. Федерального [закона](#) от 23.06.2016 N 214-ФЗ)

8. В период действия договора обязательного страхования страхователь незамедлительно обязан сообщать в письменной форме страховщику об изменении [сведений](#), указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования.

9. При получении от страхователя сообщения об изменении сведений, указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования и (или) предоставленных при заключении этого договора, страховщик вносит изменения в страховой полис обязательного страхования, а также в АИС страхования не позднее пяти рабочих дней с даты внесения изменений в страховой полис обязательного страхования.

(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 170-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

10. Сведения о количестве наступивших страховых случаев по обязательному страхованию, количестве осуществленных страховых возмещений и об их размерах, о заявленных, рассматриваемых, но неурегулированных требованиях потерпевших о страховом возмещении и их размерах, о количестве отказов в страховом возмещении и иные сведения, предусмотренные правилами профессиональной деятельности, установленными в соответствии с [подпунктом "с" пункта 1 статьи 26](#) настоящего Федерального закона, вносятся страховщиком в АИС страхования в течение трех рабочих дней со дня получения страховщиком соответствующей информации или совершения им соответствующих действий.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

По письменному требованию лица сведения, относящиеся к нему и указанные в [абзаце первом](#) настоящего пункта, предоставляются страховщиком бесплатно в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления такого требования.

(п. 10 в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

10.1. При заключении договора обязательного страхования в целях расчета страховой премии и проверки данных о наличии или отсутствии случаев страхового возмещения страховщик использует информацию, содержащуюся в АИС страхования. Заключение договора обязательного страхования без внесения сведений о страховании в АИС страхования и проверки соответствия представленных страхователем сведений содержащейся в АИС страхования информации не допускается.

(п. 10.1 введен Федеральным [законом](#) от 01.07.2011 N 170-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 28.03.2017 N 49-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

11. Банком России устанавливаются [форма](#) заявления о заключении договора обязательного страхования, [форма](#) страхового полиса обязательного страхования, [форма](#) документа, содержащего сведения о страховании, [форма](#) заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и [форма](#) извещения о дорожно-транспортном происшествии.

(в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 N 49-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

[Требования](#) к использованию электронных документов и порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем, потерпевшим (выгодоприобретателем) и страховщиком при осуществлении обязательного страхования, в частности признание информации в электронной форме, подписанной простой электронной подписью, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, устанавливаются Банком России с соблюдением требований Федерального [закона](#) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального [закона](#) от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Статья 16. Обязательное страхование при ограниченном использовании транспортных средств

1. Владельцы транспортных средств вправе заключать договоры обязательного страхования с [учетом](#) ограниченного использования транспортных средств, находящихся в их собственности или владении.
(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

Ограниченным использованием транспортных средств признаются управление транспортными средствами только указанными страхователем водителями и (или) сезонное и иное временное использование транспортных средств в течение трех и более месяцев в году.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 25.05.2020 N 161-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 25.05.2020 N 161-ФЗ.

Об указанных обстоятельствах владелец транспортного средства вправе в письменной форме заявить страховщику при заключении договора обязательного страхования. В этом случае страховая премия по договору обязательного страхования, которым учитывается ограниченное использование транспортного средства, определяется с применением факторов и коэффициентов, учитывающих водительский стаж, возраст и иные данные, характеризующие водителей, допущенных к управлению транспортным средством, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования период использования транспортного средства ([пункты 2 и 3 статьи 9](#) настоящего Федерального закона).
(в ред. Федерального [закона](#) от 25.05.2020 N 161-ФЗ)

2. При осуществлении обязательного страхования с учетом ограниченного использования транспортного средства в страховом полисе указываются водители, допущенные к управлению транспортным средством, в том числе на основании соответствующей доверенности, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования период его использования.

3. В период действия договора обязательного страхования, учитывающего ограниченное использование транспортного средства, страхователь обязан незамедлительно в письменной форме сообщать страховщику о передаче управления транспортным средством водителям, не указанным в страховом полисе в качестве допущенных к управлению транспортным средством, и (или) об увеличении периода его использования сверх периода, указанного в договоре обязательного страхования. При получении такого сообщения страховщик вносит соответствующие изменения в страховой полис. При этом страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии в соответствии со страховыми тарифами по обязательному страхованию соразмерно увеличению риска.

Статья 16.1. Особенности рассмотрения споров по договорам обязательного страхования

(введена Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

1. До предъявления к страховщику иска, содержащего требование об осуществлении страхового возмещения, потерпевший обязан обратиться к страховщику с заявлением, содержащим требование о страховом возмещении или прямом возмещении убытков, с приложенными к нему документами, предусмотренными [правилами](#) обязательного страхования.
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

При наличии разногласий между потерпевшим, не являющимся потребителем финансовых услуг, определенным в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска, вытекающего из

неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору обязательного страхования, несогласия указанного в настоящем абзаце потерпевшего с размером осуществленной страховщиком страховой выплаты, несоблюдения станцией технического обслуживания срока передачи указанному в настоящем абзаце потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения иных обязательств по проведению восстановительного ремонта транспортного средства указанный в настоящем абзаце потерпевший направляет страховщику [претензию](#) с документами, приложенными к ней и обосновывающими требование потерпевшего, которая подлежит [рассмотрению](#) страховщиком в течение десяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления. В течение указанного срока страховщик обязан удовлетворить выраженное потерпевшим требование о надлежащем исполнении обязательств по договору обязательного страхования или направить мотивированный отказ в удовлетворении такого требования.

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 [N 214-ФЗ](#), от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 04.06.2018 [N 133-ФЗ](#))

При наличии разногласий между потерпевшим, являющимся потребителем финансовых услуг, определенным в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору обязательного страхования, несогласия указанного в настоящем абзаце потерпевшего с размером осуществленной страховщиком страховой выплаты, несоблюдения станцией технического обслуживания срока передачи указанному в настоящем абзаце потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения иных обязательств по проведению восстановительного ремонта транспортного средства указанный в настоящем абзаце потерпевший должен направить страховщику письменное заявление, а страховщик обязан рассмотреть его в порядке, установленном Федеральным [законом](#) "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.06.2018 [N 133-ФЗ](#))

2. Связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением страховщиком обязательств по договору обязательного страхования права и законные интересы физических лиц, являющихся потерпевшими или страхователями, подлежат защите в соответствии с [Законом](#) Российской Федерации от 7 февраля 1992 года [N 2300-1](#) "О защите прав потребителей" в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. Надлежащим исполнением страховщиком своих обязательств по договору обязательного страхования признается осуществление страховой выплаты или выдача отремонтированного транспортного средства в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, а также исполнение вступившего в силу решения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" в порядке и в сроки, которые установлены указанным решением.

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.06.2018 [N 133-ФЗ](#))

Началом периода просрочки для целей расчета неустойки (пени) в соответствии с [Законом](#) Российской Федерации от 7 февраля 1992 года [N 2300-1](#) "О защите прав потребителей" является день, следующий за днем истечения срока, предусмотренного для надлежащего исполнения страховщиком своих обязательств.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.06.2018 [N 133-ФЗ](#))

3. При удовлетворении судом требований потерпевшего - физического лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером страховой выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке.

Страховщик освобождается от уплаты штрафа, предусмотренного [абзацем первым](#) настоящего пункта, в случае исполнения страховщиком вступившего в силу решения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" в порядке и в сроки, которые установлены указанным решением.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.06.2018 N 133-ФЗ)

4. При несоблюдении срока возврата страховой премии или ее части в случае досрочного прекращения договора обязательного страхования в соответствии с [пунктом 4 статьи 10](#) настоящего Федерального закона страховщик уплачивает страхователю - физическому лицу неустойку (пеню) в размере одного процента от подлежащей возврату страховой премии или ее части за каждый день просрочки, но не более размера подлежащей возврату страховой премии или ее части.

(п. 4 в ред. Федерального [закона](#) от 25.05.2020 N 161-ФЗ)

5. Страховщик освобождается от обязанности уплаты неустойки (пени), суммы финансовой санкции и (или) штрафа, если обязательства страховщика были исполнены в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным [законом](#) "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", а также если страховщик докажет, что нарушение сроков произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потерпевшего.

(в ред. Федерального [закона](#) от 04.06.2018 N 133-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

О выявлении конституционно-правового смысла п. 6 ст. 16.1 см. [Постановление](#) КС РФ от 15.12.2023 N 58-П.

6. Общий размер неустойки (пени), суммы финансовой санкции, которые подлежат выплате потерпевшему - физическому лицу, не может превышать размер страховой суммы по виду причиненного вреда, установленный настоящим Федеральным законом.

7. Со страховщика не могут быть взысканы не предусмотренные настоящим Федеральным законом и связанные с заключением, изменением, исполнением и (или) прекращением договоров обязательного страхования неустойка (пеня), сумма финансовой санкции, штраф.

8. Ответственность за исполнение обязательств по договору обязательного страхования, заключенному страховым агентом или страховым брокером, несет страховщик.

Статья 17. Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования

КонсультантПлюс: примечание.

О выявлении конституционно-правового смысла абзаца первого п. 1 ст. 17 см. [Постановление](#) КС РФ от 27.06.2017 N 17-П.

1. Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их [законным представителям](#) предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования в [порядке](#), определяемом Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 306-ФЗ, от 06.12.2021 N 409-ФЗ)

Указанная компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования являются расходным обязательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренной настоящей статьей, осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2021 N 409-ФЗ, от 28.12.2022 N 569-ФЗ)

Средства на осуществление полномочий по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренного настоящей статьей, предоставляются из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2021 [N 409-ФЗ](#), от 28.12.2022 [N 569-ФЗ](#))

Объем средств, указанных в федеральном бюджете в виде межбюджетных трансфертов бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, а также из размеров страховых премий, исчисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2004 [N 199-ФЗ](#); в ред. Федеральных законов от 06.12.2021 [N 409-ФЗ](#), от 28.12.2022 [N 569-ФЗ](#))

Абзацы седьмой - четырнадцатый утратили силу с 1 января 2022 года. - Федеральный [закон](#) от 06.12.2021 [N 409-ФЗ](#).

Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, предоставляется лицу, имеющему право на такую компенсацию, на основании сведений из государственных информационных систем о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом (в том числе ребенком-инвалидом) транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм, а также сведений, содержащихся в договоре обязательного страхования, полученных из АИС страхования.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.12.2021 [N 409-ФЗ](#); в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#))

Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, осуществляется на счет указанного лица в кредитной организации, сведения о котором размещены в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" на основании данного этим лицом через ЕПГУ согласия на использование указанных им реквизитов счета в целях получения мер социальной защиты (поддержки). Порядок дачи такого согласия и размещения в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" информации о реквизитах счета, указанных в согласии, устанавливается Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.12.2021 [N 409-ФЗ](#); в ред. Федеральных законов от 25.12.2023 [N 635-ФЗ](#), от 03.02.2025 [N 7-ФЗ](#))

В случае отсутствия в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" сведений о реквизитах счета, размещенных в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" на основании согласия на их использование в целях получения мер социальной защиты (поддержки), предусмотренного [абзацем шестнадцатым](#) настоящего пункта, выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, осуществляется на счет указанного лица в кредитной организации, который используется Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации для зачисления этому лицу сумм пенсий и иных социальных выплат.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.12.2021 [N 409-ФЗ](#); в ред. Федеральных законов от 28.12.2022 [N 569-ФЗ](#), от 25.12.2023 [N 635-ФЗ](#))

КонсультантПлюс: примечание.

Положения данного документа в части использования ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" применяются при наличии технической возможности ее использования, в том числе при приеме и передаче заявлений граждан ([ФЗ от 06.12.2021 N 409-ФЗ](#)).

В случае отсутствия в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" сведений о реквизитах счета, размещенных в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" на основании согласия на их использование в целях получения мер социальной защиты (поддержки), предусмотренного [абзацем шестнадцатым](#) настоящего пункта, или сведений о счете лица в кредитной организации, который используется Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации для зачисления этому лицу сумм пенсий и иных социальных выплат, выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования, предусмотренному настоящей статьей, осуществляется на основании заявления лица, имеющего право на такую компенсацию, или его законного представителя, поданного в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в том числе в электронной форме с использованием ЕПГУ.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 06.12.2021 N 409-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 28.12.2022 N 569-ФЗ, от 25.12.2023 N 635-ФЗ, от 03.02.2025 N 7-ФЗ)

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе устанавливать полные или частичные компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования иным категориям граждан. Источники финансирования и порядок предоставления указанных компенсаций определяются в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Глава III. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2005 N 103-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

Положения ст. 18 (в ред. ФЗ от 01.05.2019 N 88-ФЗ) [применяются](#) к отношениям по осуществлению компенсационных выплат, которые возникнут из требований, поданных после 01.06.2019.

Статья 18. Право на получение компенсационных выплат

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2005 N 103-ФЗ)

Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 18
- [Потерпевший/цессионарий хочет взыскать неустойку за нарушение сроков осуществления компенсационной выплаты с Российского Союза Автостраховщиков](#)

1. Компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховое возмещение по обязательному страхованию не может быть осуществлено вследствие:

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

а) принятия арбитражным судом решения о признании страховщика банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
(пп. "а" в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности;

в) неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред;

г) отсутствия договора обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность причинившего вред лица, из-за неисполнения им установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию.

2. Компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховое возмещение по обязательному страхованию не может быть

осуществлено вследствие:

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

а) принятия арбитражным судом решения о признании страховщика банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
(пп. "а" в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности.

2.1. Наряду с потерпевшим и выгодоприобретателем право на получение компенсационной выплаты после наступления событий, указанных в [пунктах 1 и 2](#) настоящей статьи, имеют:

страховщик, приобретший в соответствии с [пунктом 6 статьи 14.1](#) настоящего Федерального закона право на получение компенсационной выплаты;

лицо, приобретшее в порядке наследования право на получение компенсационной выплаты, если она потерпевшему не производилась;

представитель потерпевшего, право которого на получение компенсационной выплаты подтверждено нотариально удостоверенной доверенностью или доверенностью, подпись потерпевшего на которой удостоверена администрацией медицинской организации, в которой потерпевший находится на излечении в стационарных условиях.

Лицо, приобретшее в порядке наследования право на получение компенсационной выплаты, вправе воспользоваться правами умершего потерпевшего, предусмотренными настоящим Федеральным законом, с момента выдачи ему соответствующего свидетельства о праве на наследство или постановления нотариуса о предоставлении наследнику умершего потерпевшего денежных средств для осуществления расходов на его достойные похороны.

(п. 2.1 в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

3. На территории Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица имеют право на получение компенсационных выплат наравне с гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами.

(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

4 - 5. Утратили силу с 1 марта 2008 года. - Федеральный [закон](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ.

6. По требованию лиц, указанных в [пункте 2.1](#) настоящей статьи, иск об осуществлении компенсационной выплаты по основаниям, предусмотренным [подпунктами "а" и "б" пункта 1](#) и [пунктом 2](#) настоящей статьи, может быть предъявлен в течение трех лет со дня принятия арбитражным судом решения о признании такого страховщика банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности.

По требованию лиц, указанных в [пункте 2.1](#) настоящей статьи, иск об осуществлении компенсационной выплаты по основаниям, предусмотренным [подпунктами "в" и "г" пункта 1](#) настоящей статьи, может быть предъявлен в течение трех лет со дня дорожно-транспортного происшествия.

(п. 6 в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

О компенсационных выплатах потерпевшим при причинении вреда до 01.01.2023 транспортными средствами лиц, прибывших с территории Украины, ДНР или ЛНР при отсутствии у них договора ОСАГО, см. (ФЗ от 08.03.2022 N 46-ФЗ).

КонсультантПлюс: примечание.

Положения ст. 19 (в ред. ФЗ от 01.05.2019 N 88-ФЗ) [применяются](#) к отношениям по осуществлению компенсационных выплат, которые возникнут из требований, поданных после 01.06.2019.

Статья 19. Осуществление компенсационных выплат

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

1. Компенсационные выплаты осуществляются только в денежной форме профессиональным объединением страховщиков, действующим на основании устава и в соответствии с настоящим Федеральным [законом](#), по требованиям лиц, указанных в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, путем перечисления сумм компенсационных выплат на их банковские счета, сведения о которых содержатся в требованиях об осуществлении компенсационных выплат.

(в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 N 146-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

Рассматривать требования о компенсационных выплатах, осуществлять компенсационные выплаты и реализовывать право требования, предусмотренное [статьей 20](#) настоящего Федерального закона, могут страховщики, действующие за счет профессионального объединения страховщиков на основании заключенных с ним договоров.

К отношениям между лицами, указанными в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, и профессиональным объединением страховщиков по поводу компенсационных выплат по аналогии применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации для отношений между выгодоприобретателем и страховщиком по договору обязательного страхования. К отношениям между профессиональным объединением страховщиков и страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, или страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, по аналогии применяются правила, установленные законодательством Российской Федерации для отношений между страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, и страховщиком, застраховавшим гражданскую ответственность лица, причинившего вред.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

Соответствующие положения применяются постольку, поскольку иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и не вытекает из существа таких отношений.

2. Компенсационные выплаты осуществляются:

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, в размере не более 500 тысяч рублей с учетом требований [пункта 7 статьи 12](#) настоящего Федерального закона;

в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, в размере не более 400 тысяч рублей.

При этом указанные компенсационные выплаты уменьшаются на сумму, равную сумме произведенного страховщиком и (или) ответственным за причиненный вред лицом частичного возмещения вреда.

3. До предъявления к профессиональному объединению страховщиков иска, содержащего требование об осуществлении компенсационной выплаты, лицо, указанное в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, обязано обратиться к профессиональному объединению страховщиков с [заявлением](#), содержащим требование о компенсационной выплате, с приложенными к нему документами, перечень которых определяется [правилами](#) обязательного страхования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

4. Профессиональное объединение страховщиков рассматривает заявление лица, указанного в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, об осуществлении компенсационной выплаты и приложенные к нему документы в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня их получения. В течение указанного срока профессиональное объединение страховщиков обязано произвести компенсационную выплату такому лицу путем перечисления суммы компенсационной выплаты на его банковский счет или направить ему мотивированный отказ в такой выплате. За несоблюдение профессиональным объединением страховщиков предусмотренного настоящим пунктом срока осуществления компенсационной выплаты профессиональное объединение страховщиков по заявлению лица, указанного в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона,

уплачивает ему [неустойку](#) (пеню) за каждый день просрочки в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера компенсационной выплаты по виду причиненного вреда. При этом общий размер неустойки (пени), подлежащей выплате профессиональным объединением страховщиков на основании настоящего пункта, не может превышать размер компенсационной выплаты по виду причиненного вреда, определенный в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

При наличии разногласий между лицом, указанным в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, и профессиональным объединением страховщиков относительно исполнения последним своих обязательств по осуществлению компенсационных выплат, в том числе при несогласии такого лица с размером осуществленной компенсационной выплаты, до предъявления к профессиональному объединению страховщиков [иска](#), вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по осуществлению компенсационных выплат, лицо, указанное в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, обращается к профессиональному объединению страховщиков с претензией и документами, которые обосновывают претензию и предусмотрены правилами обязательного страхования в качестве приложения к претензии, направляемой потерпевшим страховщику в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 16.1](#) настоящего Федерального закона. Претензия подлежит рассмотрению профессиональным объединением страховщиков в течение десяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления. В течение указанного срока профессиональное объединение страховщиков обязано удовлетворить содержащееся в претензии требование о надлежащем исполнении обязательств по осуществлению компенсационной выплаты или направить мотивированный отказ в удовлетворении такого требования.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

Профессиональное объединение страховщиков вправе отказать в рассмотрении претензии, если лицом, указанным в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, представлен неполный комплект необходимых в соответствии с [абзацем вторым](#) настоящего пункта документов и невозможно достоверно установить право этого лица на компенсационную выплату, а также ее размер. Уведомление об отказе в рассмотрении претензии направляется указанному лицу в течение пяти рабочих дней со дня ее получения профессиональным объединением страховщиков.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

5. Положения [абзаца второго пункта 15](#) и [пунктов 15.1 - 15.3 статьи 12](#) настоящего Федерального закона об организации и оплате восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства не применяются к отношениям по осуществлению профессиональным объединением страховщиков компенсационных выплат.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

6. К отношениям между лицами, указанными в [пункте 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, страхователями и профессиональным объединением страховщиков по поводу осуществления компенсационных выплат не применяются положения [Закона](#) Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

Статья 20. Взыскание сумм компенсационных выплат

1. Сумма компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему в соответствии с [подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, взыскивается в порядке регресса по иску профессионального объединения страховщиков с лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред.

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2005 N 103-ФЗ)

Профессиональное объединение страховщиков также вправе требовать от указанного лица возмещения понесенных расходов на рассмотрение требования потерпевшего о компенсационной выплате.

2. В пределах суммы компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему не позднее даты закрытия реестра заявленных требований кредиторов в соответствии с [подпунктами "а" и "б" пункта 1 и пунктом 2 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, к профессиональному объединению страховщиков переходит право требования страхового возмещения по обязательному страхованию, которое потерпевший имеет к страховой организации.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 28.03.2017 N 49-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

3. В пределах суммы компенсационной выплаты, осуществленной не позднее даты закрытия реестра заявленных требований кредиторов в соответствии с [пунктом 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, к профессиональному объединению страховщиков переходит право требования выплаты в счет страхового возмещения по договору обязательного страхования, которое в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков, предусмотренным [статьей 26.1](#) настоящего Федерального закона, страховщик, осуществивший прямое возмещение убытков, имеет к страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего вред.

(п. 3 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

4. Профессиональное объединение страховщиков имеет право требования к страховой организации в определяемом в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" размере сумм, предназначенных для осуществления компенсационных выплат после даты закрытия реестра заявленных требований кредиторов.

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 03.07.2016 N 360-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

5. В пределах суммы компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему в соответствии с [подпунктом "б" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2 и пунктом 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, профессиональное объединение страховщиков приобретает право требования страхового возмещения по обязательному страхованию к иностранной страховой организации.

В случае, предусмотренном [пунктом 1 статьи 33.9](#) Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", требование профессионального объединения страховщиков к иностранной страховой организации подлежит удовлетворению за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в порядке, установленном страховым законодательством.

(п. 5 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Глава IV. СТРАХОВЩИКИ

Статья 21. Страховщики

1. Услуга по заключению договора обязательного страхования должна предоставляться в любом обособленном подразделении страховщика, осуществляющем заключение договоров по видам страхования, предусмотренным [подпунктом 6 или 14 пункта 1 статьи 32.9](#) Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

Страховщик должен иметь в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя, уполномоченного на рассмотрение требований потерпевших о страховом возмещении и прямом возмещении убытков, организацию осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, а также на осуществление страхового возмещения и прямого возмещения убытков. При осуществлении страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания по месту нахождения представителя страховщика последний на основании решения страховщика организует осуществление такого ремонта.

Банк России вправе устанавливать дополнительные требования, соблюдение которых должно быть обеспечено страховщиком в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим пунктом.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

2. Страховщики должны быть членами профессионального объединения страховщиков, действующего в соответствии с настоящим Федеральным [законом](#). В случае выхода или исключения страховщика из профессионального объединения страховщиков профессиональное объединение страховщиков в течение одного рабочего дня уведомляет об этом Банк России.

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

3. Необходимым требованием к страховой организации, обращающейся за разрешением (лицензией) на осуществление обязательного страхования, является наличие у этой страховой организации не менее чем двухлетнего опыта осуществления операций по страхованию транспортных средств или гражданской ответственности их владельцев.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Необходимым требованием к иностранной страховой организации, обращающейся за разрешением (лицензией) на осуществление обязательного страхования, является наличие у нее не менее чем пятилетнего опыта осуществления операций по страхованию транспортных средств или гражданской ответственности их владельцев в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, а также не менее чем пятилетнего опыта осуществления указанных операций через филиалы в иных государствах (на иных территориях), чем государство (территория) - член Всемирной торговой организации, где зарегистрирована иностранная страховая организация.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Страховщики и их представители должны располагаться в приспособленных для выполнения своих функций помещениях и иметь доступ к АИС страхования.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

4. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ.

5 - 7. Утратили силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ.

Статья 21.1. Перестраховочный пул

(введена Федеральным [законом](#) от 01.04.2022 N 81-ФЗ)

1. В целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по обязательному страхованию члены профессионального объединения страховщиков создают перестраховочный пул для факультативно-облигаторного [перестрахования](#) рисков гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2. Участие членов профессионального объединения страховщиков в перестраховочном пуле и принятие приходящейся на их долю части риска являются обязательными.

3. Права и обязанности участников перестраховочного пула, порядок распределения между участниками пула рисков, принятых пулом, условия солидарной ответственности участников пула, условия перестрахования в пуле и перестрахования пулом, порядок ведения дел и принятия решений пулом, вопросы взаиморасчетов между участниками пула по страховым премиям, выплате страхового возмещения и иным затратам, порядок разрешения разногласий и споров между участниками пула определяются соглашением о перестраховочном пуле.

4. Банк России вправе устанавливать отдельные требования к деятельности перестраховочного пула, созданного в соответствии с настоящей статьей.

5. Не допускается принятие перестраховочным пулом рисков по видам страхования иным, чем обязательное страхование.

6. Предусмотренное настоящей статьей перестрахование рисков гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках перестраховочного пула осуществляется на основании разрешения (лицензии) на осуществление обязательного страхования.

7. Неисполнение членом профессионального объединения страховщиков обязанностей, указанных в [пункте 2](#) настоящей статьи, является основанием для его исключения из профессионального объединения страховщиков.

Статья 22. Особенности осуществления страховщиками операций по обязательному страхованию

1. Организация заключения договоров обязательного страхования и размещение рекламы услуг конкретных страховщиков по обязательному страхованию в помещениях и на территориях, занимаемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, запрещаются.

1.1. Страховщики, профессиональное объединение страховщиков обязаны обеспечивать бесперебойность и непрерывность функционирования своих официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а в случаях, предусмотренных [правилами](#) обязательного страхования, иных информационных систем в целях осуществления обязательного страхования в соответствии с настоящим Федеральным законом в соответствии с [требованиями](#), установленными нормативными актами Банка России, в том числе путем осуществления деятельности, направленной на исключение случаев неоказания, ненадлежащего оказания услуг по обязательному страхованию вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и внешними факторами функционирования информационных систем (далее - риски нарушения функционирования информационных систем).

(в ред. Федерального [закона](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

О фактах наступления рисков нарушения функционирования информационных систем страховщики, профессиональное объединение страховщиков обязаны информировать Банк России в порядке, установленном в соответствии с [подпунктом "ц" пункта 1 статьи 26](#) настоящего Федерального закона.

(п. 1.1 введен Федеральным [законом](#) от 23.06.2016 N 214-ФЗ)

2. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 28.06.2022 N 190-ФЗ.

3. При осуществлении обязательного страхования страховщики для финансирования компенсационных выплат производят отчисления от страховых премий по договорам обязательного страхования в профессиональное объединение страховщиков, из которых формируются:

(в ред. Федерального [закона](#) от 18.12.2018 N 473-ФЗ)

резерв гарантий, предназначенный для финансирования компенсационных выплат, предусмотренных [подпунктами "а" и "б" пункта 1, пунктами 2 и 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, и компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля, предусмотренной [подпунктом "г" пункта 1 статьи 25](#) настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального [закона](#) от 18.12.2018 N 473-ФЗ)

резерв текущих компенсационных выплат, предназначенный для финансирования компенсационных выплат, предусмотренных [подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального [закона](#) от 18.12.2018 N 473-ФЗ)

Отчисления страховщиков в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат признаются текущими расходами страховщиков и включаются в состав финансового результата по обязательному страхованию.

Минимальные размеры отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат устанавливаются в соответствии со структурой страховых тарифов. Итоговый размер отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат определяется страховщиком с учетом надбавок к минимальному размеру отчислений страховщиков, установленных профессиональным объединением страховщиков в правилах профессиональной деятельности исходя из показателей достаточности средств резерва гарантий и резерва текущих компенсационных выплат для финансового

обеспечения соответствующих компенсационных выплат, финансовой устойчивости страховщика и (или) иных факторов, существенно влияющих на вероятность осуществления компенсационных выплат и их возможный объем.

(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Статья 23. Утратила силу с 1 марта 2008 года. - Федеральный [закон](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ.

Глава V. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ

Статья 24. Профессиональное объединение страховщиков

1. Профессиональное объединение страховщиков является некоммерческой корпоративной организацией, создаваемой в организационно-правовой форме ассоциации (союза) и представляющей собой единое общероссийское профессиональное объединение, основанное на принципе обязательного членства страховщиков и действующее в целях обеспечения их взаимодействия, координации их предпринимательской деятельности, представления и защиты общих профессиональных и имущественных интересов, установления правил профессиональной деятельности при осуществлении обязательного страхования, а также в целях обеспечения проведения технического осмотра транспортных средств в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств.

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

2. Профессиональное объединение страховщиков приобретает свой статус со дня внесения сведений о нем Банком России в реестр объединений субъектов страхового дела в качестве профессионального объединения страховщиков.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 251-ФЗ)

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления профессионального объединения страховщиков, порядок принятия ими решений и их выступления от имени профессионального объединения страховщиков устанавливаются уставом профессионального объединения страховщиков в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в отношении ассоциаций (союзов) и положениями настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

Наряду с решением вопросов, указанных в [пункте 3 статьи 29](#) Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", к исключительной компетенции общего собрания членов профессионального объединения страховщиков относится установление размера и порядка уплаты членами профессионального объединения страховщиков взносов и иных обязательных платежей в профессиональное объединение страховщиков.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

Уставом профессионального объединения страховщиков может предусматриваться образование коллегиального органа управления, к компетенции которого могут быть отнесены решение вопросов, касающихся определения порядка приема в члены профессионального объединения страховщиков и исключения из его членов, принятия решений о создании профессиональным объединением страховщиков других юридических лиц, об участии профессионального объединения страховщиков в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств профессионального объединения страховщиков, об образовании органов профессионального объединения страховщиков (за исключением исполнительных органов профессионального объединения страховщиков), и утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими своей деятельности, решение вопроса об образовании комиссии, указанной в [пункте 5.1 статьи 14.1](#) настоящего Федерального закона, и утверждение положения об указанной комиссии, включающего правила осуществления ею своей деятельности.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 26.07.2017 N 197-ФЗ)

3. Профессиональное объединение страховщиков является открытым для вступления новых членов.

Устав профессионального объединения страховщиков должен содержать положение о согласии членов профессионального объединения на вступление в него страховщиков, удовлетворяющих требованиям, которые в соответствии с уставом профессионального объединения предъявляются к членам профессионального объединения.

(в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 [N 146-ФЗ](#), от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

Органы управления профессионального объединения страховщиков формируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом профессионального объединения страховщиков, на принципах равных прав его членов на представительство при выборах в органы управления профессионального объединения страховщиков и участие в управлении этим объединением. (абзац введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#); в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 [N 146-ФЗ](#))

4. Надзор за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств осуществляется Банком России в установленном им [порядке](#).

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 [N 251-ФЗ](#))

Статья 25. Функции и полномочия профессионального объединения страховщиков

1. Профессиональное объединение страховщиков:

а) обеспечивает взаимодействие своих членов при осуществлении ими обязательного страхования, перестрахования рисков гражданской ответственности владельцев транспортных средств, разрабатывает и устанавливает обязательные для профессионального объединения и его членов правила профессиональной деятельности и контролирует их соблюдение;

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.04.2022 [N 81-ФЗ](#))

б) представляет и защищает в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных органах и организациях интересы, связанные с осуществлением членами профессионального объединения обязательного страхования;

в) осуществляет компенсационные выплаты и устанавливает размеры отчислений страховщиков в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат в соответствии с уставом профессионального объединения и требованиями настоящего Федерального закона, а также реализует права требования, предусмотренные [статьей 20](#) настоящего Федерального закона;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 23.05.2016 [N 146-ФЗ](#))

в.1) организует распределение между своими членами уникальных номеров страховых полисов обязательного страхования и уникальных номеров договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования, которые присваиваются и учитываются оператором АИС страхования, и осуществляет контроль за их использованием, обеспечивает своих членов бланками, используемыми при осуществлении операций по страхованию в рамках международных систем страхования, и осуществляет контроль за их использованием;

(пп. "в.1" в ред. Федерального [закона](#) от 30.11.2024 [N 435-ФЗ](#))

в.2) информирует владельцев транспортных средств о порядке оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в соответствии со [статьей 11.1](#) настоящего Федерального закона;

(пп. "в.2" введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#))

в.3) утратил силу с 1 октября 2024 года. - Федеральный [закон](#) от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#);

г) компенсирует в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26 октября 2002 года [N 127-ФЗ](#) "О несостоятельности (банкротстве)" за счет средств резерва гарантий, а также средств, полученных

профессиональным объединением страховщиков от реализации права требования, предусмотренного [пунктами 2 и 3 статьи 20](#) настоящего Федерального закона, недостающую часть активов страховщику, которому с условием компенсации недостающей части активов был передан страховой портфель;
(пп. "г" в ред. Федерального [закона](#) от 18.12.2018 N 473-ФЗ)

г.1) осуществляет в соответствии с [законодательством](#) в области технического осмотра транспортных средств [аккредитацию](#) операторов технического осмотра, ведет [реестр](#) аккредитованных операторов технического осмотра;
(пп. "г.1" введен Федеральным [законом](#) от 01.07.2011 N 170-ФЗ)

г.2) утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 28.07.2012 N 130-ФЗ;

д) осуществляет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, уставом профессионального объединения в соответствии с его целями и задачами.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 22.04.2010 N 65-ФЗ)

2. Профессиональное объединение страховщиков вправе:

создавать и использовать информационные системы, содержащие в том числе персональные данные, с обеспечением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите информации ограниченного доступа в целях осуществления возложенных на него законодательством Российской Федерации функций и полномочий;
(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

получать на безвозмездной основе от оператора АИС страхования на основании соглашения об информационном взаимодействии информацию, содержащуюся в АИС страхования, в том числе персональные данные, в целях осуществления возложенных на него законодательством Российской Федерации функций и полномочий;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

осуществлять защиту в суде интересов членов профессионального объединения, связанных с осуществлением ими обязательного страхования;

осуществлять возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по информационному и организационно-техническому обеспечению реализации настоящего Федерального закона, в том числе функции, связанные с деятельностью членов профессионального объединения в рамках международных систем страхования;
(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

осуществлять возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями международных систем страхования функции национального объединения страховщиков, осуществляющего операции в рамках международных систем страхования.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Профессиональное объединение страховщиков вправе осуществлять иную предусмотренную его уставом деятельность в соответствии с целями, определенными настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

Профессиональное объединение может осуществлять коммерческую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

В соответствии с [законодательством](#) в области технического осмотра транспортных средств профессиональное объединение страховщиков осуществляет проверку заявителей на соответствие установленным [требованиям](#) аккредитации и [контроль](#) за деятельностью операторов технического осмотра на соответствие установленным требованиям аккредитации и правилам проведения технического осмотра.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.07.2011 N 170-ФЗ)

Статья 26. Правила профессиональной деятельности

1. Профессиональным объединением страховщиков устанавливаются правила, обязательные для профессионального объединения и его членов и содержащие требования в отношении:

а) порядка и условий рассмотрения членами профессионального объединения требований потерпевших о страховом возмещении по договорам обязательного страхования, заключенным другими членами профессионального объединения, порядка и условий осуществления указанного страхового возмещения;

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

б) порядка и условий осуществления профессиональным объединением компенсационных выплат, в том числе очередности удовлетворения указанных требований в случае недостаточности средств данного профессионального объединения, и порядка распределения между его членами ответственности по обязательствам профессионального объединения, связанным с осуществлением компенсационных выплат;

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

б.1) условий соглашения о прямом возмещении убытков;

(пп. "б.1" введен Федеральным [законом](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ, в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

в) порядка финансирования компенсационных выплат членами профессионального объединения, мер по контролю за целевым использованием соответствующих средств, порядка ведения профессиональным объединением учета по операциям со средствами, предназначенными для компенсационных выплат;

в.1) действий членов профессионального объединения страховщиков и оформления ими документов при передаче страхового портфеля, а также дополнительных условий и особенностей передачи страхового портфеля, в том числе выбора страховщика, которому передается страховой портфель, при применении мер по предупреждению банкротства страховщика и в случае принятия арбитражным судом решения о признании страховщика банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), порядка определения размера компенсации страховщику, которому передан страховой портфель, недостающей части активов при передаче страхового портфеля;

(в ред. Федеральных законов от 22.04.2010 [N 65-ФЗ](#), от 28.03.2017 [N 49-ФЗ](#), от 18.12.2018 [N 473-ФЗ](#))

г) создания и использования информационных систем профессионального объединения, содержащих информацию ограниченного доступа, а также защиты информации в этих системах;

(пп. "г" в ред. Федерального [закона](#) от 11.07.2011 N 200-ФЗ)

д) порядка вступления в профессиональное объединение новых членов и выхода или исключения из него членов;

е) условий и порядка формирования и расходования средств профессионального объединения на цели иные, чем финансирование компенсационных выплат, в том числе порядка распределения соответствующих издержек, выплат, сборов и взносов между его членами;

ж) квалификации работников;

з) документации, правил ведения учета и отчетности;

и) защиты связанных с обязательным страхованием прав страхователей и потерпевших, в том числе порядка рассмотрения их жалоб на действия членов профессионального объединения;

к) процедуры проведения проверок деятельности членов профессионального объединения по обязательному страхованию и соблюдения ими установленных правил, в том числе создания контрольного органа и порядка ознакомления с результатами этих проверок других членов профессионального объединения, а также требований об обеспечении открытости информации для проведения таких проверок;

л) санкций и иных мер по отношению к членам профессионального объединения, их должностных лиц и работников, порядка применения и учета таких санкций и иных мер, а также контроля за их исполнением;

м) разрешения споров между членами профессионального объединения, возникших при рассмотрении одним из членов профессионального объединения требований потерпевших и осуществлении страхового возмещения по договорам обязательного страхования, заключенным другим членом профессионального объединения, а также иных вопросов профессиональной деятельности по обязательному страхованию;

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

н) деятельности профессионального объединения страховщиков и его членов в рамках международных систем страхования в соответствии с [пунктом 9 статьи 31](#) настоящего Федерального закона;

(пп. "н" в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

о) порядка определения размера отчислений страховщиков в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат;

(пп. "о" в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

п) порядка учета, хранения, уничтожения и передачи бланков страховых полисов;

(пп. "п" введен Федеральным [законом](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

р) установления доли вознаграждения за заключение договора обязательного страхования от страховой премии, уплачиваемой страхователем по договору обязательного страхования, в пределах расходов страховщика на осуществление обязательного страхования;

(пп. "р" введен Федеральным [законом](#) от 27.12.2009 N 362-ФЗ)

с) утратил силу с 1 октября 2024 года. - Федеральный [закон](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ;

т) порядка распределения между членами профессионального объединения страховщиков уникальных номеров страховых полисов обязательного страхования и уникальных номеров договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования, а также обеспечения их бланками, используемыми при осуществлении операций по страхованию в рамках международных систем страхования, в зависимости от финансовой устойчивости и платежеспособности членов профессионального объединения страховщиков и от соблюдения условий членства в профессиональном объединении страховщиков;

(пп. "т" в ред. Федерального [закона](#) от 30.11.2024 N 435-ФЗ)

у) порядка реализации представителем страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность потерпевшего, полномочий по рассмотрению требований потерпевших о прямом возмещении убытков и осуществлению прямого возмещения убытков от имени и за счет представляемого страховщика;

(пп. "у" введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

ф) взаимоотношений со страховыми агентами и страховыми брокерами, осуществляющими от имени члена профессионального объединения страховщиков оформление страховых полисов обязательного страхования, а также обеспечивающими обмен информацией между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа;

(пп. "ф" введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

х) взаимоотношений членов профессионального объединения страховщиков со станциями технического обслуживания;

(пп. "х" введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

ц) обеспечения бесперебойности и непрерывности функционирования официальных сайтов страховщиков и профессионального объединения страховщиков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях заключения договоров обязательного страхования в

виде электронных документов и порядка информирования Банка России о фактах наступления рисков нарушения функционирования информационных систем в соответствии с [абзацем вторым пункта 1.1 статьи 22](#) настоящего Федерального закона;

(пп. "ц" введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 214-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

ц.1) условий соглашения о перестраховочном пуле;

(пп. "ц.1" введен Федеральным [законом](#) от 01.04.2022 N 81-ФЗ)

ч) иных правил профессиональной деятельности, установление которых отнесено по решению членов профессионального объединения страховщиков к компетенции профессионального объединения страховщиков.

(пп. "ч" введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

1.1. Требования, указанные в [подпунктах "а" - "д", "н" - "ц.1" пункта 1](#) настоящей статьи, устанавливаются и изменяются профессиональным объединением страховщиков по согласованию с Банком России, иные предусмотренные [пунктом 1](#) настоящей статьи требования - профессиональным объединением страховщиков при условии уведомления Банка России в установленном им порядке.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.04.2022 N 81-ФЗ)

Правила профессиональной деятельности и внесенные в указанные правила изменения вступают в силу не ранее даты их согласования с Банком России. Изменения, внесенные в правила профессиональной деятельности и не влекущие изменения состава и объема прав и обязанностей профессионального объединения страховщиков, страховщиков, страхователей, потерпевших, выгодоприобретателей и иных лиц, не требуют согласования с Банком России и представляются в уведомительном порядке.

(п. 1.1 в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

2. В случае, если установленные профессиональным объединением страховщиков правила профессиональной деятельности нарушают права иных лиц, в том числе потерпевших, страхователей, страховщиков, не входящих в профессиональное объединение, лица, права которых нарушены, и Банк России вправе обратиться с иском о признании указанных правил недействительными или с иском о внесении в них изменений.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Лица, права которых нарушены, вправе требовать от профессионального объединения страховщиков возмещения причиненных им убытков.

3. Профессиональное объединение страховщиков размещает затрагивающие интересы, права и обязанности страхователей и (или) потерпевших извлечения из правил профессиональной деятельности с учетом внесенных в них изменений на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(п. 3 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Статья 26.1. Соглашение о прямом возмещении убытков

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

1. Соглашение о прямом возмещении убытков заключается между членами профессионального объединения страховщиков и профессиональным объединением страховщиков. Таким соглашением определяются порядок и условия расчетов между страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, и страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, а также между страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, или страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, и профессиональным объединением страховщиков в случаях, предусмотренных [статьей 14.1](#) настоящего Федерального закона.

Исполнение обязательств страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность лица, причинившего вред, перед страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, в случае, предусмотренном [пунктом 5 статьи 14.1](#) настоящего Федерального закона, может осуществляться путем

возмещения суммы оплаченных убытков по каждому требованию потерпевшего и (или) исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода, среднего размера страхового возмещения, определенного в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

[Требования](#) к соглашению о прямом возмещении убытков, порядку расчетов между указанными страховщиками, а также особенности бухгалтерского учета по операциям, связанным с прямым возмещением убытков, устанавливаются Банком России.

2. Уставом профессионального объединения страховщиков должно быть предусмотрено, что присоединение к соглашению о прямом возмещении убытков, заключаемому между профессиональным объединением страховщиков и всеми его членами, является обязательным условием членства в профессиональном объединении страховщиков.

(в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 N 146-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Статья 27. Обязанность профессионального объединения по осуществлению компенсационных выплат

1. Уставом профессионального объединения должна устанавливаться его обязанность по осуществлению предусмотренных настоящим Федеральным [законом](#) компенсационных выплат, а в отношении членов профессионального объединения - их субсидиарная ответственность по соответствующим обязательствам профессионального объединения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

2. Требования о компенсационных выплатах, предусмотренных [подпунктами "а" и "б" пункта 1, пунктами 2 и 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, удовлетворяются профессиональным объединением страховщиков за счет средств, направленных членами профессионального объединения страховщиков в резерв гарантий, а также средств, полученных от реализации профессиональным объединением страховщиков права требования, предусмотренного [пунктами 2 и 3 статьи 20](#) настоящего Федерального закона.

Требования потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных [подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, удовлетворяются профессиональным объединением страховщиков за счет средств, направленных членами профессионального объединения страховщиков в предусмотренный [пунктом 3 статьи 22](#) настоящего Федерального закона резерв текущих компенсационных выплат, а также средств, полученных от реализации профессиональным объединением страховщиков права требования, предусмотренного [пунктом 1 статьи 20](#) настоящего Федерального закона.

При недостаточности средств, направленных членами профессионального объединения страховщиков из резерва гарантий, требования о компенсационных выплатах, предусмотренных [подпунктами "а" и "б" пункта 1, пунктами 2 и 2.1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, удовлетворяются профессиональным объединением страховщиков за счет средств предусмотренного [пунктом 3 статьи 22](#) настоящего Федерального закона резерва текущих компенсационных выплат, а также средств, полученных от реализации профессиональным объединением страховщиков права требования, предусмотренного [пунктом 1 статьи 20](#) настоящего Федерального закона.

При недостаточности средств, направленных членами профессионального объединения страховщиков из резерва текущих компенсационных выплат, требования потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных [подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 18](#) настоящего Федерального закона, удовлетворяются профессиональным объединением страховщиков за счет средств предусмотренного [пунктом 3 статьи 22](#) настоящего Федерального закона резерва гарантий, а также средств, полученных от реализации профессиональным объединением страховщиков права требования, предусмотренного [пунктами 2 и 3 статьи 20](#) настоящего Федерального закона.

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

3. Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ.

Статья 28. Имущество профессионального объединения страховщиков

1. Имущество профессионального объединения страховщиков образуется за счет:

имущества, передаваемого профессиональному объединению его учредителями в соответствии с уставом профессионального объединения;
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в профессиональное объединение его членами в соответствии с правилами профессионального объединения;

средств, полученных от реализации прав требования, предусмотренных [статьей 20](#) настоящего Федерального закона;

платы за аккредитацию операторов технического осмотра, предусмотренной в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств;

добровольных взносов, средств из иных источников.

Имущество профессионального объединения страховщиков может использоваться исключительно в целях, ради которых создано это профессиональное объединение.

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 01.07.2011 N 170-ФЗ)

2. Средства, составляющие резерв гарантий, резерв текущих компенсационных выплат и фонд текущих обязательств, обособляются от иного имущества профессионального объединения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 18.12.2018 N 473-ФЗ)

Абзац утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный [закон](#) от 18.12.2018 N 473-ФЗ.

Средства, составляющие резерв гарантий, резерв текущих компенсационных выплат и фонд текущих обязательств, отражаются на балансе профессионального объединения, и по ним ведется отдельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с осуществлением каждого из указанных видов компенсационных выплат, профессиональным объединением открывается отдельный банковский счет.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 18.12.2018 [N 473-ФЗ](#))

На средства, предназначенные для финансирования компенсационных выплат, не может быть обращено взыскание по обязательствам профессионального объединения страховщиков, если возникновение таких обязательств не связано с осуществлением компенсационных выплат по обязательному страхованию.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 14.06.2012 N 78-ФЗ)

2.1. Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ.

3. Инвестирование временно свободных средств профессионального объединения осуществляется на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности исключительно в целях сохранения и прироста этих средств.

Размещение временно свободных денежных средств профессионального объединения страховщиков допускается в кредитных организациях, размер активов которых составляет 50 и более миллиардов рублей и (или) размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, составляет 10 и более миллиардов рублей. Не допускается размещение временно свободных денежных средств профессионального объединения страховщиков в кредитных организациях, находящихся под прямым или косвенным контролем членов профессионального объединения, за исключением кредитных организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Российской Федерации или Банку России в размере, позволяющем определять решения указанных кредитных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания их учредителей (участников).

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Средства, полученные профессиональным объединением страховщиков от инвестирования средств, составляющих резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат, а также от реализации прав требований, предусмотренных [статьей 20](#) настоящего Федерального закона, направляются соответственно в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

4. Профессиональное объединение страховщиков ведет статистику осуществления компенсационных выплат, содержащую в том числе сведения о величине резерва гарантий и резерва текущих компенсационных выплат, об инвестиционном результате от размещения средств данных резервов, об отчисляемых в них страховщиками суммах, о суммах, полученных от реализации права требования, предусмотренного [статьей 20](#) настоящего Федерального закона, о расходовании средств данных резервов на осуществление компенсационных выплат и компенсацию недостающей части активов при передаче страхового портфеля, и ежеквартально представляет указанные сведения в Банк России.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

5. Средства, полученные профессиональным объединением от реализации прав требования, предусмотренных [статьей 20](#) настоящего Федерального закона, направляются для финансирования компенсационных выплат.

6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального объединения страховщиков подлежит обязательному аудиту.
(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Аудиторская организация и условия договора, который обязано заключить с ней профессиональное объединение страховщиков, утверждаются общим собранием членов профессионального объединения страховщиков.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 04.11.2014 N 344-ФЗ)

7. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального объединения страховщиков вместе с аудиторским заключением по ней в месячный срок после их утверждения общим собранием членов профессионального объединения страховщиков подлежат ежегодному опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Сведения о таком опубликовании подлежат передаче профессиональным объединением страховщиков в Банк России.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 223-ФЗ, от 04.11.2014 N 344-ФЗ)

Статья 29. Взносы и иные обязательные платежи членов профессионального объединения

Размер, порядок уплаты членами профессионального объединения страховщиков взносов, вкладов и иных обязательных платежей в профессиональное объединение устанавливаются общим собранием членов профессионального объединения в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом профессионального объединения. Для осуществления страховщиками операций по страхованию в рамках международных систем страхования уставом профессионального объединения страховщиков может быть предусмотрен иной порядок установления размера и уплаты обязательных взносов.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 306-ФЗ, от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Информационное взаимодействие

1. Органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Банк России, организации и граждане обязаны бесплатно предоставлять по запросам страховщиков и их профессионального объединения либо на основании соглашений о взаимодействии информацию, которая имеется у них, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее [конфиденциальности](#) и которая связана

со страховыми случаями по обязательному страхованию, страхованию в рамках международных систем страхования или с событиями, послужившими основанием для предъявления требований о компенсационных выплатах. Информация, предусмотренная настоящим абзацем, предоставляется страховщикам, их профессиональному объединению непосредственно или направляется почтовым отправлением в срок не позднее 20 календарных дней со дня получения запросов страховщиков, их профессионального объединения либо обращений страховщиков, их профессионального объединения в рамках соглашений о взаимодействии. В случае наличия технической возможности указанная информация предоставляется посредством электронного взаимодействия (в том числе путем обмена данными в режиме реального времени). Положения настоящего абзаца не распространяются на предоставление потерпевшим (выгодоприобретателем) указанной информации страховщику, профессиональному объединению страховщиков.

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 [N 200-ФЗ](#), от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 14.07.2022 [N 327-ФЗ](#))

Органы внутренних дел посредством электронного взаимодействия предоставляют оператору АИС страхования, страховщикам, профессиональному объединению страховщиков по их запросам необходимые для реализации положений настоящего Федерального закона сведения о водительских удостоверениях лиц, допущенных к управлению транспортными средствами, о транспортных средствах, состоящих на государственном учете, и зафиксированных сотрудниками полиции дорожно-транспортных происшествиях, а также сведения о привлечении владельцев транспортных средств к административной или уголовной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения, необходимые для установления страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов в соответствии с [подпунктом "а" пункта 2 статьи 9 настоящего](#) Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 03.08.2018 [N 283-ФЗ](#), от 25.05.2020 [N 161-ФЗ](#), от 29.12.2022 [N 594-ФЗ](#))

Страховщики и их профессиональное объединение, операторы финансовых платформ, оказывающие услуги, связанные с обеспечением возможности заключения договоров обязательного страхования между страхователем - физическим лицом и страховщиком в соответствии с Федеральным [законом](#) "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", обязаны соблюдать установленные законодательством Российской Федерации режимы защиты, режим обработки информации, которую они получают и в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, и порядок ее использования, а в случае их нарушения несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 [N 200-ФЗ](#), от 20.07.2020 [N 212-ФЗ](#))

Информация, полученная страховщиками и профессиональным объединением страховщиков в соответствии с настоящим пунктом, принимается для признания заявленного события страховым случаем и определения размера страхового возмещения (компенсационной выплаты).

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 14.07.2022 [N 327-ФЗ](#))

2. Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный [закон](#) от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#).

3. В целях информационного обеспечения реализации настоящего Федерального закона используется АИС страхования, информация из которой применяется для заключения договоров обязательного страхования и договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования в виде электронных документов, проверки достоверности представленных при этом сведений, осуществления компенсационных выплат, прямого возмещения убытков по договорам обязательного страхования, применения коэффициента, входящего в состав страховых тарифов по договорам обязательного страхования и предусмотренного [подпунктом "б" пункта 3 статьи 9](#) настоящего Федерального закона, установления страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов по договорам обязательного страхования в соответствии с [подпунктом "а" пункта 2 статьи 9](#) настоящего Федерального закона, анализа экономической обоснованности страховых тарифов, взаимодействия со страховщиками, заключившими договоры страхования средств наземного транспорта с потерпевшими, контроля за осуществлением обязательного страхования, реализации иных положений настоящего Федерального закона. АИС страхования содержит сведения о договорах обязательного страхования и договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования, сведения о страховых

случаях, транспортных средствах и об их владельцах, статистические данные и иные необходимые сведения об обязательном страховании.

К информации, содержащейся в АИС страхования, обеспечивается свободный доступ, за исключением информации ограниченного доступа. Информация ограниченного доступа предоставляется органам государственной власти, Банку России, страховщикам и их профессиональным объединениям, операторам финансовых платформ, оказывающим услуги, связанные с обеспечением возможности заключения договоров обязательного страхования между страхователем - физическим лицом и страховщиком в соответствии с Федеральным [законом](#) "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", иным органам и организациям в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации, и в установленном для них порядке.

Оператор АИС страхования осуществляет следующие полномочия:

организует и (или) осуществляет обработку персональных данных, формируемых в АИС страхования, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных в целях обеспечения реализации положений настоящего Федерального закона;

принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий;

присваивает и учитывает уникальные номера страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и уникальные номера договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования;

обеспечивает представление Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в [порядке](#), определяемом Правительством Российской Федерации, сведений для предоставления компенсации страховых премий по договору обязательного страхования в соответствии со [статьей 17](#) настоящего Федерального закона;

в целях проверки фактов заключения договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования, а также противодействия мошенничеству в сфере страхования при пересечении транспортными средствами Государственной границы Российской Федерации осуществляет в режиме реального времени в отношении владельцев этих транспортных средств обмен сведениями о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования и (или) о произведенных выплатах страхового возмещения по договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования за вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков, иностранными профессиональными объединениями страховщиков (иностранными бюро), действующими в рамках международных систем страхования;

осуществляет иные полномочия, связанные с достижением целей создания и функционирования АИС страхования.

(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 30.11.2024 N 435-ФЗ)

3.1. Лицам, имеющим намерение заключить договор обязательного страхования, обеспечивается свободный доступ, в частности, к:

а) сведениям о применяемых страховщиками страховых тарифах, позволяющим указанным в настоящем пункте лицам сравнить размер страховой премии по договору обязательного страхования в случае его заключения у любого из страховщиков;

б) сведениям об утраченных, об украденных, о похищенных и об иных бланках страховых полисов обязательного страхования, не предназначенных для санкционированного использования;

в) сведениям, необходимым для определения коэффициента, входящего в состав страховых тарифов и предусмотренного [подпунктом "б" пункта 3 статьи 9](#) настоящего Федерального закона, при расчете страховой премии по договору обязательного страхования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 25.05.2020 N 161-ФЗ)

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

3.2. Владельцам транспортных средств, потерпевшим предоставляются данные о наличии действующих договора обязательного страхования, договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования в отношении определенного лица и (или) транспортного средства, о номере договора (уникальном номере страхового полиса обязательного страхования, уникальном номере договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования), а также о страховщике, с которым он заключен.

(в ред. Федерального [закона](#) от 30.11.2024 N 435-ФЗ)

По запросам в письменной форме граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления профессиональным объединением страховщиков в течение 30 календарных дней с момента поступления такого запроса предоставляются сведения об обязательном страховании, о страховании в рамках международных систем страхования, не содержащие персональных данных.

(п. 3.2 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

4. [Порядок](#) взаимодействия АИС страхования и единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, созданной в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств, устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 01.07.2011 N 170-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

5. Обмен информацией при прямом возмещении убытков осуществляется с использованием АИС страхования.

Организацию расчетов между страховщиками в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков, иные необходимые для реализации положений настоящего Федерального закона о прямом возмещении убытков действия осуществляет определенное профессиональным объединением страховщиков юридическое лицо в соответствии с переданными ему функциями и полномочиями профессионального объединения страховщиков.

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

6. Страхователь для заключения договора обязательного страхования или внесения в него изменений обязан предоставить свои персональные данные, персональные данные собственника транспортного средства, а в случае, если заключаемый договор обязательного страхования предусматривает управление транспортным средством указанными страхователем водителями, - персональные данные каждого из таких водителей.

Потерпевший или выгодоприобретатель для получения страхового возмещения или прямого возмещения убытков по договору обязательного страхования обязан предоставить свои персональные данные, а в случае причинения вреда жизни потерпевшего выгодоприобретатель обязан предоставить известные ему персональные данные иных выгодоприобретателей.

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 28.03.2017 N 49-ФЗ)

7. Состав персональных данных, обязанность предоставления которых предусмотрена [пунктом 6](#) настоящей статьи, определяется настоящим Федеральным законом, правилами обязательного страхования и принятыми в соответствии с ними формами:

а) заявления о заключении договора обязательного страхования;

б) страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

в) документа, содержащего сведения о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по договору обязательного страхования;

г) извещения о дорожно-транспортном происшествии;

д) документов, представленных потерпевшим страховщику в соответствии с [пунктом 5 статьи 11](#) настоящего Федерального закона.

(пп. "д" в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

8. Страховщик не вправе требовать предоставления персональных данных, не предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России.

Согласие субъекта персональных данных на их обработку оператором АИС страхования не требуется.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

(п. 8 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Статья 31. Международные системы страхования

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2007 N 306-ФЗ)

1. В случае временного использования транспортного средства, зарегистрированного в Российской Федерации, на территории иностранного государства, в котором применяются международные системы страхования, владелец такого транспортного средства до пересечения Государственной границы Российской Федерации обязан застраховать риск своей гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории указанного иностранного государства, на срок временного использования транспортного средства, но не менее чем на 15 дней, посредством заключения со страховщиком, включенным в перечень, указанный в [пункте 5](#) настоящей статьи, договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

2. Условия, на которых в рамках международных систем страхования осуществляется страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных на территориях иностранных государств и временно используемых на территории Российской Федерации, должны соответствовать законодательству Российской Федерации о страховании, нормативным актам Банка России, а также правилам профессиональной деятельности, принятым профессиональным объединением страховщиков в соответствии с [пунктом 9](#) настоящей статьи.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 [N 251-ФЗ](#), от 21.07.2014 [N 223-ФЗ](#))

3. Условия, на которых в рамках международных систем страхования осуществляется страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и временно используемых на территориях иностранных государств, устанавливаются профессиональным объединением страховщиков в правилах страхования в рамках международных систем страхования в соответствии с требованиями и правилами таких международных систем.

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

3.1. Правилами страхования в рамках международных систем страхования может быть предусмотрено, что договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования составляется в виде электронного документа в

дополнение к договору обязательного страхования. В этом случае в договоре страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования и договоре обязательного страхования, в дополнение к которому он заключается, должны совпадать указанные в них сведения:

- а) о страхователе;
- б) о транспортном средстве;
- в) срок действия договора;
- г) период использования транспортного средства, предусмотренный договором;
- д) порядок изменения, продления, досрочного прекращения договора;
- е) порядок уплаты страховой премии по договору.

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 30.11.2024 N 435-ФЗ)

4. Координация действий по участию профессионального объединения страховщиков в международных системах страхования осуществляется Банком России.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 251-ФЗ)

5. Страховщик имеет право осуществлять операции по страхованию в рамках международных систем страхования в случае, если этот страховщик включен в перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем страхования. Ведение указанного перечня осуществляется профессиональным объединением страховщиков.

(п. 5 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

6. Для включения в перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем страхования, страховщик должен:

а) являться членом профессионального объединения страховщиков;

б) соответствовать требованиям, установленным профессиональным объединением страховщиков в правилах профессиональной деятельности в соответствии с правилами международных систем страхования;

в) внести в фонд текущих обязательств, формируемый профессиональным объединением страховщиков в соответствии с [пунктом 10](#) настоящей статьи, взнос в размере, эквивалентном 500 тысячам евро по курсу Банка России, установленному на день платежа.

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

6.1. Если иное не предусмотрено правилами международных систем страхования, страховщики, имеющие право осуществлять операции в рамках международных систем страхования в соответствии с настоящей статьей, вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования исключительно в отношении транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Страховщик вносит в АИС страхования сведения о заключенном договоре страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования при его заключении, если иное не установлено Банком России.

(п. 6.1 введен Федеральным [законом](#) от 30.11.2024 N 435-ФЗ)

7. Сведения о страховщиках, включенных в перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем страхования, направляются в Банк России в течение 30 календарных дней со дня включения страховщика в указанный перечень.

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

8. Профессиональное объединение страховщиков обязано размещать перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем страхования, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(п. 8 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

9. Деятельность профессионального объединения страховщиков и его членов в рамках международных систем страхования регулируется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, правилами международных систем страхования и устанавливаемыми в соответствии с ними профессиональным объединением страховщиков правилами профессиональной деятельности, содержащими требования в отношении:

а) порядка включения страховщика в перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем страхования, и исключения страховщика из указанного перечня;

б) размера взносов и порядка их уплаты страховщиками в профессиональное объединение страховщиков, формирования и использования фонда текущих обязательств;

в) предельных (минимальных и максимальных) размеров страховых тарифов и порядка их применения при определении страховой премии, структуры страховых тарифов, включая долю страховой премии, предназначенную для вознаграждения за заключение договора страхования в рамках международных систем страхования, а также порядка уплаты страховой премии;

г) страховщиков для включения их в перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем страхования;

д) организаций, осуществляющих урегулирование требований, возникающих в связи со страхованием в рамках международных систем страхования, на территории Российской Федерации;

е) организации заключения страховщиками договоров страхования в рамках международных систем страхования, а также размещения рекламы услуг конкретных страховщиков и (или) лиц, действующих от их имени, в рамках международных систем страхования;

ж) правил урегулирования требований, возникающих в связи со страхованием в рамках международных систем страхования.

(п. 9 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

10. В целях исполнения финансовых обязательств перед участниками международных систем страхования профессиональное объединение страховщиков формирует фонд текущих обязательств.

(п. 10 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

Статья 32. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию

1. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию проводится полицией при осуществлении надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Водитель транспортного средства по требованию сотрудников полиции, уполномоченных на то в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязан представить для проверки страховой полис обязательного страхования. В случае, если гражданская ответственность владельца транспортного средства, зарегистрированного на территории иностранного государства и временно используемого на территории Российской Федерации, застрахована в рамках международных систем страхования, водитель транспортного средства обязан по требованию сотрудника полиции представить для проверки документ, подтверждающий факт заключения договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 283-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 08.07.2024 N 174-ФЗ, от 30.11.2024 N 435-ФЗ)

Таможенные органы осуществляют контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности при въезде транспортных средств в Российскую Федерацию, а также за исполнением обязанности, установленной [пунктом 1 статьи 31](#) настоящего Федерального закона, при выезде

транспортных средств из Российской Федерации в другие государства, в которых применяются международные системы страхования. При пересечении Государственной границы Российской Федерации водитель транспортного средства по требованию сотрудников таможенных органов обязан представить для проверки страховой полис обязательного страхования или документ, подтверждающий факт заключения договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования, либо, если это предусмотрено правилами и требованиями международных систем страхования, сотрудники таможенных органов вправе самостоятельно проверить факт заключения такого договора в АИС страхования.

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 [N 306-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#), от 30.11.2024 [N 435-ФЗ](#))

Органы, осуществляющие региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, осуществляют контроль за исполнением владельцами таких транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, и осуществлении иных полномочий по надзору в области технического состояния самоходных машин и других видов техники (за исключением технического осмотра самоходных машин и других видов техники). Лица, управляющие тракторами, самоходными дорожно-строительными и иными машинами, по требованию должностных лиц органов, осуществляющих региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, обязаны представить для проверки страховой полис обязательного страхования.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

Страховой полис может быть представлен для проверки по требованию указанных в настоящем пункте сотрудников на бумажном носителе, а в случае заключения договора обязательного страхования в порядке, установленном [пунктом 7.2 статьи 15](#) настоящего Федерального закона, в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

Проверка факта заключения договора обязательного страхования или договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования может осуществляться путем запроса сведений о соответствующем договоре в АИС страхования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 30.11.2024 [N 435-ФЗ](#))

Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 31 июля 2020 года [N 258-ФЗ](#) "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 [N 331-ФЗ](#))

2. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный [закон](#) от 30.12.2006 [N 266-ФЗ](#).

3. На территории Российской Федерации [запрещается](#) использование транспортных средств, владельцы которых не исполнили установленную настоящим Федеральным [законом](#) обязанность по страхованию своей гражданской ответственности.

(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 [N 170-ФЗ](#), от 03.08.2018 [N 283-ФЗ](#), от 08.07.2024 [N 174-ФЗ](#))

Статья 33. О вступлении в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2003 года, за исключением положений, для которых в соответствии с настоящей статьей предусмотрены иные сроки вступления в силу.

2. Положения настоящего Федерального закона, предусмотренные в отношении создания профессионального объединения страховщиков и условий выдачи страховщикам разрешений (лицензий) на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. [Пункты 1 и 2 статьи 21](#) настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2003 года.

4. [Глава III и статья 27](#) настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2004 года.

5. В период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно в случае, если при осуществлении обязательного страхования разница между доходами и расходами страховщика за отчетный период превышает 5 процентов от указанных доходов, сумма превышения направляется страховщиком на формирование стабилизационного резерва по обязательному страхованию до достижения данным резервом предельной величины, рассчитываемой как сумма 10 процентов размера резерва произошедших, но незаявленных убытков по обязательному страхованию на конец отчетного периода и положительной разницы между размером стабилизационного резерва по обязательному страхованию по состоянию на 31 декабря 2009 года и 10 процентами размера резерва произошедших, но незаявленных убытков по обязательному страхованию по состоянию на 31 декабря 2009 года, умноженной на количество оставшихся до 31 декабря 2012 года кварталов и деленной на 12.

(п. 5 введен Федеральным [законом](#) от 28.02.2009 N 30-ФЗ)

6. В случае превышения размера стабилизационного резерва по обязательному страхованию, сформированного на 31 марта 2010 года и на последующие отчетные периоды до 31 декабря 2012 года, над указанной в [пункте 5](#) настоящей статьи предельной величиной страховщик приводит размер стабилизационного резерва по обязательному страхованию в соответствие с указанной предельной величиной.

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 28.02.2009 N 30-ФЗ)

7. Если указанный в [пункте 2 статьи 22](#) настоящего Федерального закона стабилизационный резерв по обязательному страхованию на 31 декабря 2012 года превысит 10 процентов размера резерва произошедших, но незаявленных убытков по обязательному страхованию, страховщик приводит его размер в соответствие с указанной величиной.

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 28.02.2009 N 30-ФЗ)

Статья 34. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН

Москва, Кремль

25 апреля 2002 года

N 40-ФЗ
